高频考点必背手册

2026

涉税服务实务

使用指南

一、目标

通过表格和思维导图形式梳理重要知识点，总结归纳考试重难点内容，帮助考生整合碎片化知识，强化记忆，顺利通过 2026 考季税务师考试。

二、内容

根据历年考情及大纲要求，分析每章考情并梳理重要的一、二星考点和所有三星考点。

三、阶段

基础阶段。

四、学习建议

（1）本资料依据 2025 年教材整理，可搭配 2026 考季对应课程使用。

（2）基础阶段以其为核心学习资料，夯实内容、搭建知识框架，无须盲目通读教材。

（3）强化及冲刺阶段可作为核心复盘手册，快速回顾高频考点，确保关键得分点不遗漏。

注 1：涉及增值税内容已根据最新政策修改，学员现阶段可直接使用该资料学习。

注 2：本考季《高频考点必背手册》分两版发行：

第一版（现行）：依据 2025 年教材编写（即当前版本）。

第二版（待更新）：待 2026 年教材出版后，将依据新教材修订发布。

Contents

目　录

第一章　导论 …… 01

第二章　税收征收管理 …… 07

第三章　涉税专业服务程序与方法 …… 18

第四章　涉税会计核算 …… 20

第五章　纳税申报代理服务 …… 28

第六章　涉税鉴证与纳税情况审查服务 …… 82

第七章　税务咨询服务 …… 87

第八章　其他税务事项代理服务 …… 89

第九章　其他涉税专业服务 …… 93

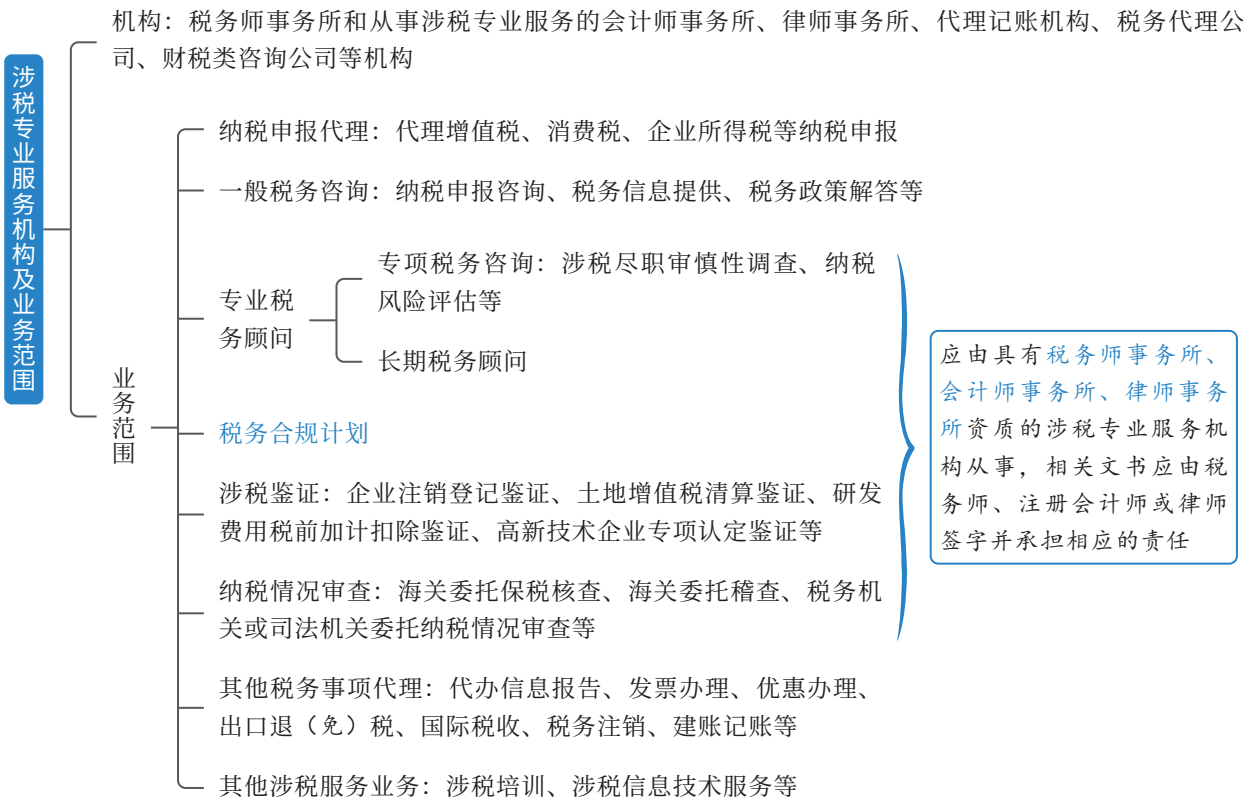
第一章　导论

本章平均考核分值约 5 分，为次重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章文字性内容较多，知识点以理解记忆为主，建议在理解的基础上强化记忆，切勿死记硬背。

知识点 1 涉税专业服务的特点、地位与作用

特点	公正性（基本要求）、自愿性、有偿性、独立性、专业性
地位与作用	①有助于优化纳税服务； ②有助于提高税收征管效能； ③有助于纳税人正确履行纳税义务

知识点 2 涉税专业服务机构及业务范围



知识点 3 实名制管理

- 实名制管理
  - 涉税专业服务机构信息
    - 报送内容 ›› 服务状态、统一社会信用代码、机构名称、法定代表人（执行事务合伙人）、机构类别、证书名称及编号、加入行业协会及行业协会会员编号等
    - 处罚情形
      - 未按照办税实名制要求提供从事涉税专业服务的机构和人员的实名信息的
      - 未按照业务信息采集的要求报送服务情况的
      - 报送信息与实际不符的

      责令限期改正或予以约谈；逾期不改正的，降低信用等级或纳入信用记录，暂停受理所代理的涉税业务（暂停时间不超过 6 个月）；情节严重的，纳入涉税服务失信名录，予以公告并向社会信用平台推送，不予受理其所代理的涉税业务
  - 从事涉税服务人员信息
    - 报送内容 ›› 姓名、身份证件种类、身份证件号码、从事涉税专业服务年限、电话、学历、涉税专业资格证书名称及编号、行业协会会员编号等
    - 应于首次提供涉税专业服务前，报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》；基本信息变更的，应自变更之日起 30 日内报送该表
  - 涉税专业服务协议要素信息
    - 报送内容 ›› 机构名称、统一社会信用代码、委托人统一社会信用代码、委托人名称、委托协议采集编号、服务起止时间、服务项目、服务人员等
    - 跨地区设立不具有法人资格分支机构（包括分所和分公司）的，可选择由总机构汇总报送，也可选择由分支机构自行报送
    - 难以区分一般税务咨询、专业税务顾问和税务合规计划的，可按一般税务咨询填报；对于实际提供纳税申报服务而不签署纳税申报表的，可按一般税务咨询填报

知识点 4 业务信息采集

- 业务信息采集
  - 四项业务报告采集
    - 四项业务：专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查
    - 税务师事务所、会计师事务所、律师事务所应于完成四项业务的次年 3 月 31 日前，向主管税务机关报送《专项业务报告要素信息采集表》
  - 其他业务的报送：可以于完成涉税服务业务之后，向主管税务机关报送服务信息
  - 年度报告的报送：应于每年 3 月 31 日前，以年度报告形式，向税务机关报送《年度涉税专业服务总体情况表》

知识点 5 信用评价

- 信用评价
  - 管理机关
    - 国家税务总局主管全国涉税专业服务信用管理工作
    - 省以下税务机关负责所管辖地区涉税专业服务信用管理工作的组织和实施
  - 涉税专业服务机构信用评价
    - 信用积分＋信用等级
    - 信用等级评价
      - 省税务机关进行信用等级评价
      - 在一个评价周期内新设立的涉税专业服务机构，不纳入信用等级评价范围
      - 每年 4 月 30 日前完成上一个评价周期的信用等级评价工作
      - 信用等级评价结果自产生之日起，有效期为 1 年
      - 评价周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日
      - 第一个评价周期信用积分的基础分为当前的纳税信用得分，以后每个评价周期的基础分为上一评价周期信用积分的百分制得分；未参加纳税信用级别评价的，第一个评价周期信用积分基础分为 70 分
    - TSC5 级激励措施
      - 开通纳税服务绿色通道，对其所代理的纳税人发票管理可以按照更高的纳税信用级别管理
      - 依托信息化平台为涉税专业服务机构开展批量纳税申报、信息报送等业务提供便利化服务
      - 在税务机关购买涉税专业服务时，同等条件下优先考虑
    - 信用失信名录
      - 对象 ›› 涉税专业服务机构和从事涉税服务人员严重违法违规的，纳入涉税服务失信名录（期限为 2 年）
      - 纳入失信名录惩罚措施
        - 公告并向社会信用平台推送
        - 向其委托方、委托方主管税务机关进行风险提示
        - 不予受理其所代理的涉税业务
  - 从事涉税服务人员的信用记录 ›› 信用积分＋执业负面记录
  - 涉税专业服务信用复核机制
    - 对信用积分、信用等级和执业负面记录有异议的
      - 可在信用记录产生或结果确定后 12 个月内，向税务机关申请复核
      - 税务机关应当按照包容审慎原则，于 30 个工作日内完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务
    - 对税务机关拟列入涉税服务失信名录有异议的
      - 应当自收到《税务事项通知书》之日起 10 个工作日内提出申辩理由，向税务机关申请复核
      - 税务机关应当按照包容审慎原则，于 10 个工作日内完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务

知识点 6 违法违规责任

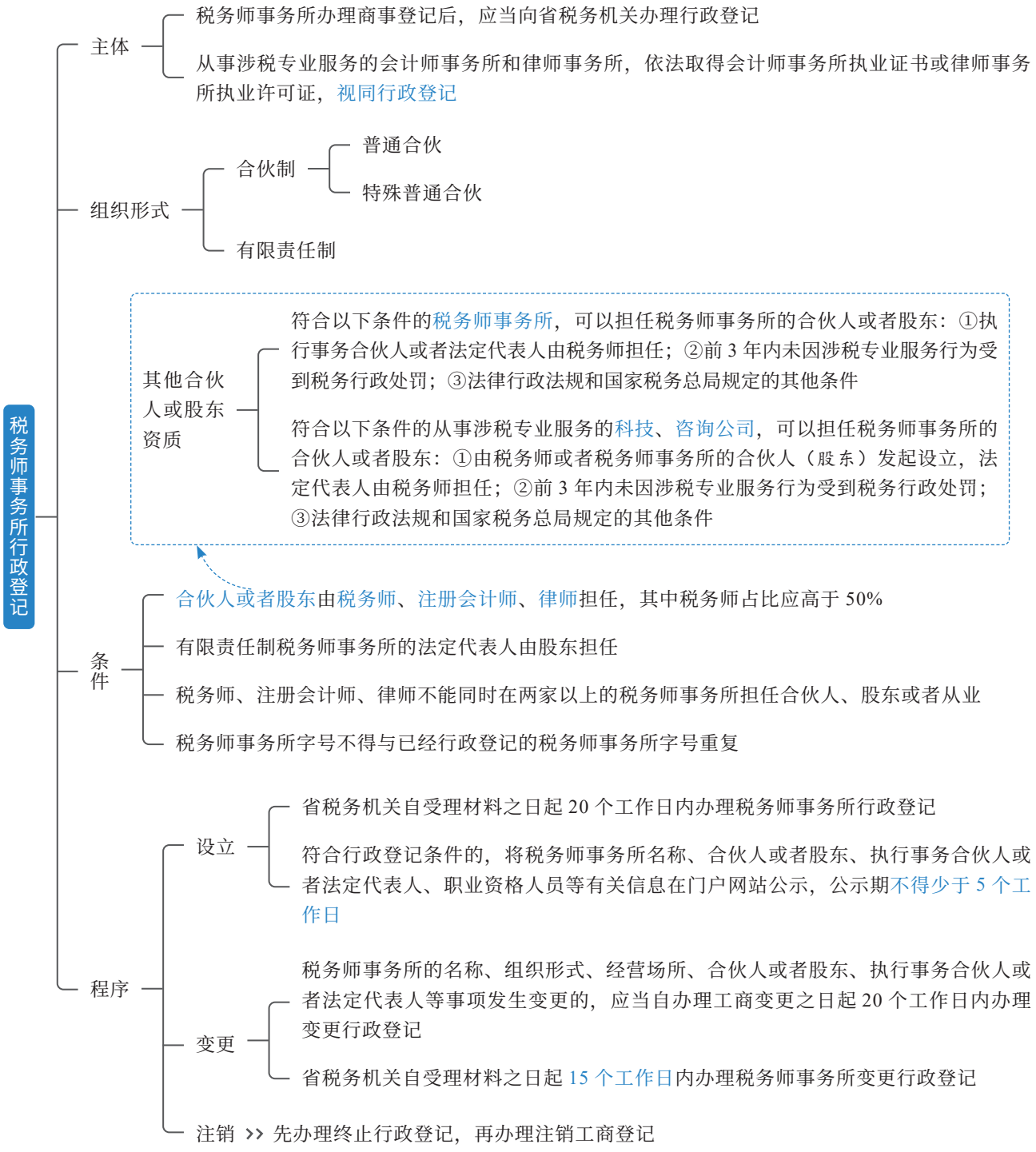
- 违法违规责任
  - 违反涉税专业服务管理制度的惩罚
    - 约谈
      - 事先向当事人送达《税务事项通知书》，通知时间、地点和事由
      - 应由 2 名以上税务人员同时在场进行约谈
      - 应对约谈过程做好记录，可视情况进行音像记录
    - 纳入涉税服务失信名录
      - 适用于严重违法违规情形
      - 程序 >> 先核实→确认无误后送达告知书，告知事实、理由和依据→当事人无异议，列入失信名录 / 有异议，提出申辩理由、证据，税务机关复核后确定
  - 违反税收法律法规的惩罚
    - 将涉税专业服务机构及委托方涉嫌偷税（逃避缴纳税款）、逃避追缴欠税、骗取国家退税款、虚开发票等违法信息向税务稽查部门推送
    - 对涉税专业服务机构进行风险提示或预警，引导其规范、健康发展

知识点 7 税务师

- 税务师
  - 权利（部分）
    - 依法独立、客观、公正执业受法律保护，不受区域限制，任何单位和个人不得违法干预
    - 要求委托人提供相关会计、经营等涉税资料（包括电子数据），以及其他必要的协助
    - 参加税务机关组织的培训和税收政策研讨，对税收政策存在的问题向税务机关提出意见和修改建议；对税务机关和税务人员的违法、违纪行为提出批评或向上级主管部门反映
    - 委托人与税务机关发生涉税争议时，代表委托人与税务机关协商
  - 职业道德具体要求
    - 诚信
      - 未经委托人同意，不得将委托人所托事务转托他人办理
      - 税务师事务所涉税服务人员从税务师事务所离职，未经客户或者事务所同意，不得私自保留客户资料，不得利用离职税务师事务所拥有的客户资源开展业务
    - 独立性
      - 从实质上保持独立性：涉税鉴证、纳税情况审查业务
      - 从形式上保持独立性：纳税申报代理、一般税务咨询、专业税务顾问、税务合规计划、其他税务事项代理、其他涉税专业服务业务
      - 如果无法采取适当的措施防范、排除或者消除不利于独立性的影响因素，应当拒绝接受涉税专业服务业务委托或终止提供涉税专业服务
    - 客观公正
    - 专业胜任能力
    - 保密义务：未经委托人允许，不得向税务师事务所以外的第三方泄露其所获取的委托人隐私和商业秘密，国家法律法规另有规定的除外

知识点 8 税务师事务所

1. 税务师事务所行政登记



2. 税务师事务所质量控制

- 税务师事务所质量控制
  - 制度建立原则：全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则
  - 一般要求
    - 法定代表人或执行合伙人对质量控制制度的建立与组织机构设置以及提高本机构信用管理水平承担责任
    - 法定代表人或执行合伙人、项目负责人对业务结果的质量承担最终责任；项目其他成员为所承担的工作质量承担责任
    - 要求需要保持独立性的人员，每年至少一次向本机构提供遵守独立性政策和程序的书面确认函
  - 业务工作底稿质量控制
    - 涉税专业服务完成后，应当整理业务协议、业务成果、工作底稿等相关资料，于业务完成后 60 日内形成电子或纸质的业务档案
    - 税务师事务所的业务档案，应当自提交结果之日起至少保存 10 年

第二章　税收征收管理

本章平均考核分值约 13 分，为重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题和简答题。本章实务性强，知识点以理解记忆为主，建议在理解的基础上练习真题强化记忆。

知识点 1 税务登记管理

情形	要点
设立税务登记	①采用“多证合一”的纳税人无须单独到税务机关办理税务登记。 ②“多证合一”改革之外的其他组织，如事业单位、社会组织、境外非政府组织等，应当依法和税务总局规定向税务机关办理税务登记
变更税务登记（纳税人依然存在，只不过在经营过程中有变动）	①适用范围：改变纳税人名称、法定代表人、住所、经营地点、经济性质或企业类型、经营范围、经营方式、产权关系、注册资金。 ②时限要求：须在市场监督管理机关办理变更登记的，自市场监督管理部门办理变更登记之日起 30 日；除此之外其他情形，内容实际发生变化或机关批准或宣布变更之日起 30 日。 ③自动变更登记信息：自 2023 年 4 月 1 日起，纳税人在市场监管部门依法办理变更登记后，无须向税务机关报告登记变更信息。 ④优化跨省迁移税费服务流程
注销税务登记	①适用范围：纳税人发生解散、破产、撤销、被吊销营业执照等。 ②时限要求：不需在市场监督管理部门办理注销登记的，自有关机关批准或者宣告终止之日起 15 日；被吊销营业执照的，自营业执照被吊销之日起 15 日。 ③流程：向主管税务机关申报办理注销登记（结清应纳税款、滞纳金和罚款，缴销发票、税务登记证件和其他税务证件）→出具《清税证明》→原登记机关办理注销
简易注销	申请简易注销的纳税人，符合下列情形之一的，免于办理《清税证明》： ①未办理过涉税事宜。 ②办理过涉税事宜但未领用发票、无欠税（滞纳金）及罚款且没有其他未办结涉税事项。 提示 符合下列情形的为简易注销纳税人： ①未办理过涉税事宜的纳税人； ②办理过涉税事宜但未领用发票（含代开发票）、无欠税（滞纳金）及罚款且没有其他未办结涉税事项的纳税人； ③查询时已办结缴销发票、结清应纳税款等清税手续的纳税人； ④无欠缴社会保险费、滞纳金、罚款
即时出具清税文书	符合以下条件之一的纳税人，税务部门即时出具清税文书： ①未办理过涉税事宜的纳税人，主动到税务机关办理清税的。 ②经人民法院裁定宣告破产的企业，管理人持人民法院终结破产程序裁定书申请税务注销的，税务部门即时出具清税文书

续表

情形	要点
“承诺制”容缺办理	符合下列条件的纳税人，在办理税务注销时，若资料不齐，可在作出承诺后，税务部门即时出具清税文书： ①办理过涉税事宜但未领用发票（含代开发票）、无欠税（滞纳金）及罚款的纳税人，主动到税务部门办理清税的。 ②未处于税务检查状态、无欠税（滞纳金）及罚款、已缴销发票及税控专用设备，且符合下列情形之一的： a. 纳税信用级别为 A 级和 B 级的纳税人； b. 控股母公司纳税信用级别为 A 级的 M 级纳税人； c. 省级人民政府引进人才或经省级以上行业协会等机构认定的行业领军人才等创办的企业； d. 未纳入纳税信用级别评价的定期定额个体工商户； e. 未达到增值税纳税起征点的纳税人

知识点 2 账簿凭证管理

设置账簿的范围	从事生产、经营的纳税人	自领取工商营业执照之日起 15 日内设置账簿
	扣缴义务人	自扣缴义务发生之日起 10 日内设置账簿
	生产、经营规模小又确无建账能力的纳税人	可以聘请专业机构代为建账和办理账务
财务会计制度等备案	自领取税务登记证件之日起 15 日内报送主管税务机关备案	
账簿凭证的保存	除另有规定外，凭证、账簿等主要会计档案最低保管期限延长至 30 年；其他辅助会计资料的最低保管期限延长至 10 年	

知识点 3 发票管理

1. 发票的分类

项目	要点
发票种类	增值税专用发票
	增值税普通发票：除机动车销售统一发票、农产品销售发票、农产品收购发票、通行费发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、国内旅客运输服务的增值税电子普通发票、航空运输电子客票行程单、电子发票（铁路电子客票）、公路、水路等其他客票外，增值税普通发票不能作为抵扣增值税进项税额的凭证
增值税发票管理系统	目前尚未纳入增值税发票管理新系统的发票主要有：门票、过路（过桥）费发票、定额发票和客运发票

2. 发票领用及保存、保管

发票领用纳税人	需要领用发票的单位和个人	应当持设立登记证件或者税务登记证件，以及经办人身份证明，向主管税务机关办理发票领用手续
	需要临时使用发票的单位和个人	可以凭购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票
	临时到本省、自治区、直辖市以外从事经营活动的单位和个人	向机构所在地的税务机关填报《跨区域涉税事项报告表》，应当凭所在地税务机关的证明，向经营地税务机关领用经营地的发票
首次申领发票主要涉税事项	发票票种核定、增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批、增值税税控系统专用设备初始发行、发票领用等	
首次申领票种核定	专票：最高开票限额≤ 10 万元，每月最高领用数量≤ 25 份； 普票：最高开票限额≤ 10 万元，每月最高领用数量≤ 50 份	
后续申领发票	增版增量	①纳税信用 A 级的，可以一次领取≤ 3 个月的发票用量； ②纳税信用 B 级的，可以一次领取≤ 2 个月的发票用量
	纳税辅导期纳税人	每次发放增值税专用发票数量不得超过 25 份
保存、保管	①纸质发票丢失，应当于发现丢失当日书面报告税务机关； ②发票存根联，应当保存 5 年	

3. 发票开具

项目	要点	
发票开具方	一般情况	由收款方向付款方开具
	特殊情况（如收购单位和扣缴义务人支付个人款项时）	由付款方向收款方开具
	提示 自 2020 年 2 月 1 日起，小规模纳税人（其他个人除外），可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票，对于选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人，也可以按规定领用增值税专用发票	
收取款项未发生销售行为开具的发票（开普票，税率栏填写“不征税”）	①预付卡销售和充值。 ②销售自行开发的房地产项目预收款。 ③已申报缴纳营业税未开票补开票。 ④通行费电子发票的不征税发票： a.ETC 后付费客户和用户卡客户通过政府还贷性收费公路部分的通行费； b.ETC 预付费客户选择在充值后索取发票的预付款。 ⑤建筑服务预收款。 ⑥不征税自来水。 ⑦代理进口免税货物货款。 ⑧代收印花税、代收车船税、融资性售后回租承租方出售资产、资产重组涉及的不动产、资产重组涉及的土地使用权和有奖发票奖金支付等情形	
机动车销售统一发票	①具有向消费者销售机动车业务的，税务机关应核定机动车销售统一发票；具有其他销售机动车业务的，应核定增值税专用发票。 ②税务机关应根据“一车一票”的原则核定企业机动车销售统一发票的最高开票限额	

续表

项目	要点	
备注栏注明经营业务发票	提供建筑劳务	注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称
	销售不动产	注明不动产的详细地址
	出租不动产	
	货物运输服务	注明起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息，如内容较多可另附清单
	单用途卡或多用途卡结算销售款	注明“收到预付卡结算款”
	保险公司代收车船税	注明代收车船税税款信息，含保险单号、税款所属期（详细至月）、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等
	个人保险代理人汇总代开	备注“个人保险代理人汇总代开”字样
	差额征税项目	备注栏自动打印“差额征税”字样
	异地代开不动产经营租赁服务或建筑服务发票	备注栏中自动打印“YD”字样

4. 不得开具增值税专用发票的情形

不得开具增值税专用发票的情形
- 购买方不得抵扣进项 ›› 商业企业零售货物、销售免税货物或者提供免税服务
- 与差额纳税相关 ›› 金融商品转让、签证代理服务等
- 与简易计税相关 ›› 销售旧货、自己使用过的固定资产等

5. 增值税专用发票或机动车销售统一发票丢失

丢失联次	处理方式
同时丢失发票联和抵扣联	可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证
丢失抵扣联	可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证
丢失发票联	可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证
丢失发票或者擅自损毁发票的，由税务机关责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；有违法所得的予以没收	

6. 虚开增值税专用发票的处理

项目	要点
虚开专票	①为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。 ②让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。 ③介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 提示 以上“与实际经营业务情况不符”是指具有下列行为之一的： ①未购销商品、未提供或者接受服务、未从事其他经营活动，而开具或取得发票； ②有购销商品、提供或者接受服务、从事其他经营活动，但开具或取得的发票载明的购买方、销售方、商品名称或经营项目、金额等与实际情况不符

续表

项目	要点	
开票方	①未就虚开金额申报并缴纳增值税的，应按照虚开金额补缴增值税；已就虚开金额申报并缴纳增值税的，不再按照虚开金额补缴增值税。 ②虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在 1 万元以下的，可以并处 5 万元以下的罚款；虚开金额超过 1 万元的，并处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任	
受票方	恶意取得	不得作为合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额。 提示 按偷税或者骗取出口退税处理
	善意取得	①如能重新取得合法、有效的专票，准许抵扣进项税款。 ②如不能重新取得合法、有效的专票，不准抵扣进项税款或追缴已抵扣的进项税款（补税，但无须缴纳滞纳金）

7. 增值税发票作废或开具红字发票

项目	要点
作废	增值税专用发票作废条件是指同时具有下列情形： ①收到退回的发票联、抵扣联，且时间未超过销售方开票当月； ②销售方未抄税并且未记账； ③购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”“增值税专用发票代码、号码认证不符”
开具红字发票	①纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票； ②红字机动车销售统一发票须与原蓝字机动车销售统一发票一一对应

8. 取得异常增值税扣除凭证的处理

分类	要点	
纳税信用 A 级的纳税人	接到税务机关通知之日起 10 个工作日内，向主管税务机关提出核实申请，核实后符合规定的可进行抵扣；逾期未提出核实申请的，参照纳税信用等级 A 级以外的纳税人相关处理规定	
纳税信用 A 级以外的纳税人	尚未申报抵扣增值税进项税额	暂不允许抵扣
	已经申报抵扣增值税进项税额	一律作进项税额转出处理
	尚未申报出口退税或者已申报但尚未办理出口退税的	暂不允许办理出口退税
	适用增值税免抵退税办法的纳税人已经办理出口退税的	增值税额作进项税额转出处理
	适用增值税免退税办法的纳税人已经办理出口退税的	列入异常凭证范围的增值税专用发票对应的已退税款追回
	外购或者委托加工收回已纳消费税税款的抵扣处理	暂不允许抵扣；已经申报抵扣的，冲减当期允许抵扣的消费税税款，当期不足冲减的应当补缴税款
增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证，其对应开具的专票也列入异常凭证范围	同时符合下列情形： ①异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额 70%（含）以上的； ②异常凭证进项税额累计超过 5 万元的	

9. 全面数字化电子发票

项目	要点
基本规定	①数电发票与纸质发票具有同等法律效力； ②数电发票为单一联次，是以数字化形态存在的电子发票； ③税务机关建设全国统一的电子发票服务平台，提供免费的数电发票开票、用票服务
民航旅客运输服务数电发票	中华人民共和国境内注册的公共航空运输企业和航空运输销售代理企业提供境内旅客运输服务，可开具电子发票（航空运输电子客票行程单）。 提示 乘机日期在2025年9月30日前的，旅客取得的原纸质航空运输电子客票行程单（以下简称纸质行程单）仍可报销入账，纸质行程单、航空运输电子客票行程单、其他发票三者之间不可重复开具
铁路客运数电发票	铁路运输企业通过铁路客票发售和预定系统办理境内旅客运输售票、退票、改签业务时，可开具电子发票（铁路电子客票）。 提示 乘车日期在2025年9月30日前的，旅客取得的铁路车票（纸质报销凭证）仍可报销入账，铁路车票（纸质报销凭证）与电子发票（铁路电子客票）不可重复开具
红字数电发票	如发生销售退回（包括全部退回和部分退回）、开票有误、应税服务中止（包括全部中止和部分中止）、销售折让等情形的，应当按照规定开具红字数电发票
数电发票额度动态调整	月初赋额调整、赋额临时调整、赋额定期调整、人工赋额调整
优点	①领票流程更简化； ②开票用票更便捷； ③入账归档一体化

知识点 4 税收风险管理

1. 税收风险管理

税收风险管理 — 风险应对
- 是整个风险管理的核心
- 无风险纳税人避免不当打扰
- 低风险纳税人进行风险提示提醒
- 中风险纳税人实施纳税评估（或税务审计反避税调查）
- 对涉嫌偷税（逃避缴纳税款）、逃避追缴欠税、骗税、抗税、虚开发票等税收违法行为的高风险纳税人实施税务稽查

2. 纳税评估

概念	税务机关运用数据信息对比分析的方法，对纳税人和扣缴义务人纳税申报情况的真实性和准确性作出定性和定量的判断，并采取进一步征管措施的管理行为
评估主体	基层税务机关（重点税源和重大事项的纳税评估也可由上级税务机关负责）
评估指标	通用分析指标、特定分析指标
评估对象	税务机关负责管理的所有纳税人及其应纳所有税种
重点评估分析对象	综合审核对比分析中发现有问题或疑点的纳税人，重点税源户、特殊行业的重点企业、税负异常变化、长时间零税负和负税负申报、纳税信用等级低下、日常管理和税务检查中发现较多问题的纳税人

续表

处理	①税务约谈的对象主要是企业财务会计人员； ②纳税人可以委托具有执业资格的税务代理人进行税务约谈
管理	对重点税源户，要保证每年至少重点评估分析一次

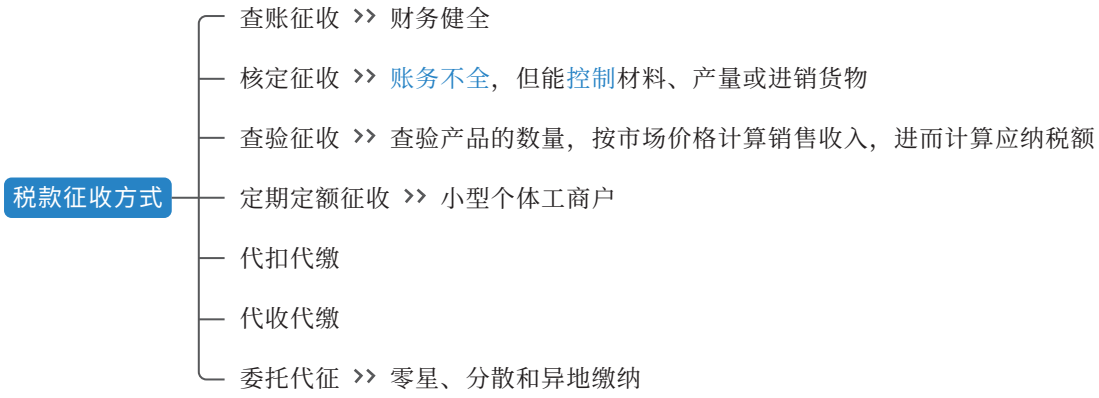
知识点 5 纳税信用管理

项目	要点
评价周期	一个纳税年度，即公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止
评价方式	采取年度评价指标得分和直接判级方式 提示 ①年度评价指标得分采取扣分式； ②直接判级适用于有严重失信行为的纳税人
评价指标	经常性指标和非经常性指标
评价程序	纳税人近三个评价年度内存在非经常性指标信息的，从 100 分起评；近三个评价年度内没有非经常性指标信息的，从 90 分起评
纳税信用级别	A（90 分以上）、B（70 ～ 90 分）、M、C（40 ～ 70 分）、D（40 分以下或者直接判定为 D 级）五级 未发生《信用管理办法》第二十条所列失信行为的下列企业适用 M 级纳税信用： ①新设立企业； ②评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分 70 分以上的企业
纳税信用修复	符合下列条件之一的纳税人，可向主管税务机关申请纳税信用修复： ①破产企业或其管理人在重整或和解程序中，已依法缴纳税款、滞纳金、罚款，并纠正相关纳税信用失信行为的； ②因确定为重大税收违法失信主体，纳税信用直接判为 D 级的纳税人，失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续 12 个月没有新增纳税信用失信行为记录的； ③由纳税信用 D 级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营，纳税信用关联评价为 D 级的纳税人，申请前连续 6 个月没有新增纳税信用失信行为记录的； ④因其他失信行为纳税信用直接判为 D 级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任，申请前连续 12 个月没有新增纳税信用失信行为记录的； ⑤因上一年度纳税信用直接判为 D 级，本年度纳税信用保留为 D 级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任或失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续 12 个月没有新增纳税信用失信行为记录的； ⑥纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的； ⑦未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为 D 级的纳税人，在税务机关处理结论明确的期限期满后 60 日内足额缴纳、补缴的； ⑧纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的

续表

项目	要点
重大税收违法失信主体信息公布	重大税收违法失信主体是指有下列情形之一的纳税人、扣缴义务人或者其他涉税当事人： ①伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款 100 万元以上，且任一年度不缴或者少缴应纳税款占当年各税种应纳税总额 10% 以上，或者采取前述手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在 100 万元以上； ②欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款，欠缴税款金额 100 万元以上； ③骗取国家出口退税款； ④以暴力、威胁方法拒不缴纳税款； ⑤虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票； ⑥虚开增值税普通发票 100 份以上或者金额 400 万元以上； ⑦私自印制、伪造、变造发票，非法制造发票防伪专用品，伪造发票监制章； ⑧具有偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、虚开发票等行为，在稽查案件执行完毕前，不履行税收义务并脱离税务机关监管，经税务机关检查确认走逃（失联）； ⑨为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款 100 万元以上或者骗取国家出口退税款； ⑩税务代理人违反税收法律、行政法规造成纳税人未缴或者少缴税款 100 万元以上； ⑪其他性质恶劣、情节严重、社会危害性较大的税收违法行为

知识点 6 税款征收方式



知识点 7 税款征收措施

- 税款征收措施
  - 税收保全措施
    - 前提 >> 有根据认为纳税人有逃避纳税义务行为，纳税期前责令纳税人限期缴纳应纳税款，在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿商品、货物以及其他财产或应纳税收入的迹象的，责成纳税人提供纳税担保，纳税人拒绝担保或无力担保的
    - 批准 >> 县以上税务局（分局）局长
    - 主体
      - 冻结金额相当于应纳税款的存款
      - 扣押、查封价值相当于应纳税款的商品或财产
    - 税收保全措施不是强制执行措施的必经前置程序
  - 阻止出境
    - 前提 >> 纳税人或法定代表人出境前未结清应纳税款、滞纳金或提供纳税担保
    - 措施 >> 通知出入境管理机关阻止其出境
  - 税收强制执行措施
    - 前提 >> 纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳或者解缴税款，纳税担保人未按照规定的期限缴纳所担保的税款，由税务机关责令限期缴纳，逾期仍未缴纳的
    - 批准 >> 县以上税务局（分局）局长
    - 措施
      - 从存款中直接扣缴税款
      - 拍卖、变卖价值相当于应纳税款的商品或财产以抵缴税款
  - 不得采取税收保全措施和强制执行措施的物品
    - 个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品
    - 单价 5000 元以下的其他生活用品
  - 税收优先
    - 税收优先于无担保债权
    - 欠税在前，税收优先于抵押权、质权、留置权
    - 税收优先于罚款、没收违法所得
  - 纳税人合并、分立的
    - 合并时未缴清税款的 >> 合并后的纳税人履行纳税义务
    - 分立时未缴清税款的 >> 分立后的纳税人承担连带责任

知识点 8 税务检查

检查范围	程序方法
查账	①经县以上税务局（分局）局长批准，可以将纳税人、扣缴义务人以前会计年度的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回税务机关检查，但须在 3 个月内完整退还； ②有特殊情况的，经设区的市、自治州以上税务局局长批准，税务机关可以将纳税人、扣缴义务人当年的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回检查，但须在 30 日内退还
场地检查	税务机关无权到纳税人的生活区域检查

续表

检查范围	程序方法
存款账户检查	指定专人负责，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明进行，并有责任为被检查人保守秘密。 提示 查询的内容包括纳税人存款账户余额和资金往来情况
责成提供相关资料	——
询问相关情况	
在交通要道和邮政企业查验货物及资料	

知识点 9 税务机关、纳税人的权利、义务及法律责任

1. 追征税款权的时限要求

责任划分	要点	
税务机关的责任导致未缴或少缴税款	3 年内要求补缴税款，但不得加收滞纳金	
纳税人、扣缴义务人的责任导致未缴或少缴税款	失误导致（如计算错误）	3 年内追征税款和滞纳金，特殊情况下可延长到 5 年
	偷税、抗税、骗税导致	无限期追征

2. 纳税人的权利（部分）

- 纳税人的权利（部分）
  - 申请延期缴纳税款权
    - 纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过 3 个月
    - 满足下列条件之一，可以申请延期缴纳税款
      - 因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的
      - 当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的
  - 申请退还多缴税款权
    - 税务机关发现 >> 自发现之日起 10 日内办理退还手续，无利息
    - 纳税人发现 >> 自结算缴纳税款之日起 3 年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息

3. 纳税人的法律责任

具体行为		法律责任
违反税务管理行为	①未按规定期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的； ②未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的； ③未按规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备案的； ④未按规定将其全部银行账号向税务机关报告的； ⑤未按规定安装、使用税控装置，或者损毁或者擅自改动税控装置的	①责令限期改正，可处2000元以下的罚款； ②情节严重的，处2000元以上1万元以下的罚款
	扣缴义务人未按照规定设置、保管扣缴税款账簿或扣缴税款记账凭证及有关资料的	①责令限期改正，可处2000元以下的罚款； ②情节严重的，处2000元以上5000元以下的罚款
偷税（逃避缴纳税款）	①纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假申报不缴或者少缴应纳税款； ②扣缴义务人采取上述所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款	①追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款50%以上5倍以下的罚款； ②构成犯罪的，依法追究刑事责任
	纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的	责令限期改正，并处5万元以下的罚款
	纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的	追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款50%以上5倍以下的罚款
逃避追缴欠税行为	纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款	①追缴税款、滞纳金，并处50%以上5倍以下的罚款； ②构成犯罪的，依法追究刑事责任
	扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的	①由税务机关向纳税人追缴税款； ②对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款50%以上3倍以下的罚款
骗取国家税款（包括骗取出口退税）		①追缴退税款，并处1倍以上5倍以下的罚款； ②可以在规定期间内停止为其办理出口退税； ③构成犯罪的，依法追究刑事责任
抗税行为	以暴力、威胁方法拒不缴纳税款	①情节轻微，未构成犯罪的，追缴税款、滞纳金，并处1倍以上5倍以下的罚款； ②构成犯罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处1倍以上5倍以下的罚金；情节严重的，3年以上7年以下有期徒刑，并处1倍以上5倍以下的罚金； ③以暴力方法抗税，致人重伤或者死亡的，按伤害罪、杀人罪从重处罚，并处罚金

第三章　涉税专业服务程序与方法

由于教材第三章和第五章在知识点上勾稽关系强，内容有重合，因此融合第三章第 3—6 节和第五章的考点为第五章。本章只整理第三章第 1—2 节的知识点，本章平均考核分值约 3 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。

知识点 1 涉税专业服务基本程序

流程	具体内容
基本程序	业务承接、业务委派、业务计划、业务实施、业务记录、业务成果形成、业务档案管理
业务承接	①承接业务的前提：a. 税务师事务所及其涉税服务人员具备从事涉税专业服务的相应专业资质；b. 税务师事务所及其涉税服务人员能够承担相应的风险与责任；c. 涉税服务人员具有相应的专业服务能力；d. 涉税服务人员能够获取有效资料并具备必要工作条件。 ②涉税专业服务机构应当通过以下判断确定是否承接业务：a. 委托方的委托目的是否合法合理；b. 委托事项所属的业务类别；c. 承接专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查业务的，是否具备相应的资质；d. 承接涉税鉴证和纳税情况审查业务是否符合独立性原则；e. 是否具备承接该业务的专业胜任能力。 ③业务委托协议的签订：税务师事务所与委托人签订业务委托协议后，应当向税务机关报送《涉税专业服务协议要素信息采集表》，并获取协议信息采集编号。 ④业务委派：项目成员一般设置项目负责人、项目经理、项目助理三级
业务计划	分为总体业务计划、具体业务计划
业务实施	①通常包括五个阶段：资料收集、事项判断、实施办理、风险控制、后续管理。 涉税服务人员可以根据涉税专业服务的业务内容和业务性质判断必须实施的业务阶段；简单业务可适当简化。 ②可以采取列示资料清单、问卷调查、现场访谈等方式，取得、归集并评估与涉税专业服务事项有关的涉税资料。 ③业务质量复核：专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查专项业务应当实施两级以上复核。 ④在项目组成员之间、项目负责人与业务质量监控人员之间产生的意见分歧得到解决以后，项目负责人方可提交业务成果
业务记录	①基本要求：真实性、完整性和逻辑性。 ②工作底稿形式：可以采用纸质或者电子的形式。如有视听资料、实物等证据，也可同时采用其他形式。 ③工作底稿分类：管理类工作底稿、业务类工作底稿。 ④归档要求：业务完成后 60 日内，形成业务档案，保管期限最低不少于 10 年
业务成果	在正式出具业务成果前，涉税服务人员可以在不影响独立判断的前提下，与委托人及其指定第三人就拟出具业务成果的有关内容进行沟通

知识点 2 纳税审核基本方法

基本方法	适用情形
顺查法	适用于经济业务量较少、会计制度核算不健全、财务管理混乱、问题较多的纳税人、扣缴义务人
逆查法	适用于税务师对纳税人、扣缴义务人的税务状况较为了解的情形
详查法	一般适用于经济业务比较简单、会计核算不够健全、财务管理比较混乱的企业
抽查法	适用于经济业务量较大、会计核算比较健全的纳税人、扣缴义务人
核对法	一般用于对纳税人和扣缴义务人有关会计处理结果之间的对应关系有所了解的情形
查询法	便于了解现实情况，常与其他方法一起使用
比较分析法	易于发现纳税人、扣缴义务人存在的问题，但结果只能为更进一步的审查提供线索
控制计算法	需配合其他方法使用
审阅法	主要用于对各种书面资料的审核，以取得书面证据
复算法	对凭证、账簿和报表以及预算、计划、分析等书面资料重新复核、验算
调节法	以一定时点的数据为基础，结合因已经发生的正常业务而应增应减的因素，将其调整为所需要的数据，从而验证被查事项是否正确。通常用来审核银行存款和存货的结存情况
盘存法	通常分为直接盘存法和监督盘存法。在审核过程中，多数采用监督盘存法
观察法	观察法结合盘存法、查询法使用，会取得更好的效果
鉴定法	除用于原材料、产品和工程质量外，也可运用专门技术对书面资料的真伪进行鉴定

第四章　涉税会计核算

本章平均考核分值约 10 分，为重点章节，各个题型均会涉及。本章涉及各类税种的会计核算及账务调整，特别是在综合题中可以与增值税和企业所得税结合考查，建议通过真题练习，掌握出题规律，提升解题能力。

知识点 1 涉税会计核算概述

1.“应交税费”科目（除增值税）

应交税费

- 不需要预计缴纳的税金不在本科目核算：耕地占用税、车辆购置税、契税和印花税
  - 提示 如果需要预计缴纳上述税种，可通过“应交税费”核算
- 各明细科目
  - 应交增值税
  - 应交消费税、应交资源税、应交城市维护建设税
    - 计算应缴税款 >> 借：税金及附加　贷：应交税费——应交消费税 / 资源税 / 城市维护建设税
    - 计算销售以固定资产核算的土地使用权及其地上建筑物应缴纳的城建税 >> 借：固定资产清理　贷：应交税费——应交城市维护建设税
  - 应交所得税 >> 计算应缴所得税税款 >> 借：所得税费用　递延所得税资产（产生的可抵扣暂时性差异）　贷：递延所得税负债（产生的应纳税暂时性差异）　应交税费——应交所得税（当期实际缴纳的金额）
  - 应交土地增值税
    - 非房企转让的国有土地使用权连同地上建筑物及其附着物一并在“固定资产”或“在建工程”等科目核算的 >> 借：固定资产清理　贷：应交税费——应交土地增值税
    - 房企销售开发产品计提土地增值税 >> 借：税金及附加　贷：应交税费——应交土地增值税
  - 应交房产税、应交城镇土地使用税、应交车船税 >> 计算应缴税款 >> 借：税金及附加　贷：应交税费——应交房产税 / 城镇土地使用税 / 车船税
  - 应交个人所得税 >> 个体工商户、个人独资企业、合伙企业等取得经营所得的个人，没有扣缴义务人，需要自行申报缴纳个人所得税
    - 提示 扣缴义务人代扣代缴职工个人所得税
    - 借：应付职工薪酬　贷：应交税费——代扣代交个人所得税
  - 应交教育费附加、应交地方教育附加 >> 计算应缴税款 >> 借：税金及附加　贷：应交税费——应交教育费附加 / 地方教育附加

2. 税金及附加、其他收益的会计核算

项目	情形	要点
税金及附加	适用范围	本科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等相关税费
	计算确定相关税费	借：税金及附加 　贷：应交税费等
	企业收到返还的消费税等原记入本科目的各种税金	借：银行存款 　贷：税金及附加
	期末结转	借：本年利润 　贷：税金及附加
其他收益	适用加计抵减政策纳税人实际缴纳增值税时	借：应交税费——未交增值税 　贷：银行存款 　　其他收益（加计抵减的金额）
	个人所得税的扣缴义务人收到扣缴税款手续费	借：银行存款 　贷：其他收益

知识点 2 增值税会计核算

1.“应交税费——应交增值税”中各三级明细科目的核算

专栏	三级明细科目	含义	会计处理
借方专栏	进项税额	记录一般纳税人购进货物、服务、无形资产或不动产而支付或负担的、准予从当期销项税额中抵扣的增值税额	购进免税农产品 借：材料采购等（买价－进项税额） 　　应交税费——应交增值税（进项税额） 　贷：应付账款 / 银行存款等
	销项税额抵减	记录一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额	①发生成本费用时，按应付或实际支付的金额 借：主营业务成本 / 存货 / 工程施工等 　贷：应付账款 / 银行存款等 ②取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时，按照允许抵扣的税额 借：应交税费——应交增值税（销项税额抵减） 　贷：主营业务成本 / 存货 / 工程施工等
	已交税金	记录一般纳税人当月已缴纳的应缴增值税额	借：应交税费——应交增值税（已交税金） 　贷：银行存款
	减免税款	记录一般纳税人按现行增值税制度规定准予减免的增值税额	借：应交税费——应交增值税（减免税款） 　贷：管理费用 / 其他收益等 提示 小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用及每年缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目

续表

专栏	三级明细科目	含义	会计处理
借方专栏	出口抵减内销产品应纳税额	记录实行“免、抵、退”办法的一般纳税人按规定计算的出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额	借：应收出口退税款 　　应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 　贷：应交税费——应交增值税（出口退税）
	转出未交增值税	记录企业月度终了转出当月应缴未缴的增值税	借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　贷：应交税费——未交增值税
贷方专栏	销项税额	记录一般纳税人销售货物、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额	视同应税交易 借：应付职工薪酬 / 利润分配 / 在建工程 / 营业外支出等 　贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
	出口退税	记录一般纳税人出口货物、服务、无形资产按规定退回的增值税额	借：应收出口退税款 　　应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 　贷：应交税费——应交增值税（出口退税）
	进项税额转出	记录一般纳税人购进货物、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额	①应税转非应税 借：待处理财产损溢 / 应付职工薪酬 / 固定资产等 　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） ②非正常损失在产品、产成品 借：待处理财产损溢 　贷：生产成本 / 库存商品 　　应交税费——应交增值税（进项税额转出）
	转出多交增值税	记录一般纳税人月度终了转出当月多缴的增值税	借：应交税费——未交增值税 　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）

提示　增值税小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，不需要设置上述专栏及除“转让金融商品应交增值税”“代扣代交增值税”外的明细科目

2. 应交税费中与增值税相关的二级明细科目的核算

一级科目	二级明细	核算情形	会计处理
应交税费	未交增值税	月份终了，企业当月应缴增值税时	借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　贷：应交税费——未交增值税
		月份终了，企业当月多缴增值税时	借：应交税费——未交增值税 　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）
		企业缴纳以前期间未缴增值税时	借：应交税费——未交增值税 　贷：银行存款
		纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税，增值税欠税税额大于期末留抵税额时	按期末留抵税额红字编如下分录 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 　贷：应交税费——未交增值税

续表

一级科目	二级明细	核算情形	会计处理
应交税费	未交增值税	纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税，若增值税欠税税额小于期末留抵税额时	按增值税欠税税额红字编如下分录 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——未交增值税
		涉及增值税加计抵减政策的	借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款（实际纳税金额） 其他收益（加计抵减金额）
	预交增值税	一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等，以及其他按规定应预缴的增值税额	①企业预缴增值税时 借：应交税费——预交增值税 贷：银行存款 ②月末结转 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——预交增值税 提示 房地产开发企业等在预缴增值税后，应直至纳税义务发生时才可结转
	待抵扣进项税额	实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证	①取得的尚未交叉稽核比对的增值税抵扣凭证 借：应交税费——待抵扣进项税额 贷：相关科目 ②交叉稽核比对无误后 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——待抵扣进项税额
	待认证进项税额	核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额	①取得扣税凭证 借：应交税费——待认证进项税额 贷：银行存款 / 应付账款等 ②认证合格后 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——待认证进项税额
	待转销项税额	核算一般纳税人已确认相关收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额（提供建筑服务被扣押质押金、保证金未开具发票的）	①会计确认收入时 借：应收账款等 贷：主营业务收入等 应交税费——待转销项税额 ②发生纳税义务时 借：应交税费——待转销项税额 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
	增值税留抵税额	核算兼有销售服务、无形资产或者不动产的原增值税一般纳税人，截至纳入营改增试点之日前的增值税期末留抵税额按照现行增值税制度规定不得从销售服务、无形资产或不动产的销项税额中抵扣的增值税留抵税额	①税务机关准予留抵退税 借：应交税费——增值税留抵税额 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） ②实际收到留抵退税款 借：银行存款 贷：应交税费——增值税留抵税额 ③将已退还的留抵退税款缴回并继续抵扣进项税额 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——增值税留抵税额 借：应交税费——增值税留抵税额 贷：银行存款

续表

一级科目	二级明细	核算情形	会计处理
应交税费	简易计税	适用简易计税方法的销售业务	借：应收账款 / 银行存款等 　贷：主营业务收入 / 其他业务收入等 　　应交税费 —— 简易计税
		采用简易计税方法销售非自建不动产	①预缴税款 借：应交税费 —— 简易计税 　贷：银行存款 ②实际纳税申报 借：银行存款等（不动产转让收入） 　贷：固定资产清理等 　　应交税费 —— 简易计税
	转让金融商品应交增值税	金融商品实际转让月末	①产生转让收益 借：投资收益（应纳税额） 　贷：应交税费 —— 转让金融商品应交增值税 ②产生转让损失 借：应交税费 —— 转让金融商品应交增值税（可结转下月抵扣税额） 　贷：投资收益
		缴纳增值税时	①实际缴纳时 借：应交税费 —— 转让金融商品应交增值税 　贷：银行存款 ②年末本科目如有借方余额 借：投资收益 　贷：应交税费 —— 转让金融商品应交增值税
	代扣代交增值税	境外单位或个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人	①计提时 借：生产成本 / 无形资产 / 固定资产 / 管理费用等 　　应交税费 —— 应交增值税（进项税额）（可抵扣增值税金额） 　贷：应付账款 / 银行存款等（应付或实际支付金额） 　　应交税费 —— 代扣代交增值税（应代扣代缴的增值税金额） ②实际缴纳代扣代缴增值税时 借：应交税费 —— 代扣代交增值税 　贷：银行存款
	增值税检查调整	涉及增值税涉税账务调整	借：营业外支出等 　贷：应交税费 —— 增值税检查调整 借：应交税费 —— 增值税检查调整 　贷：应交税费 —— 未交增值税

知识点 3 消费税会计核算

项目	情形	会计处理
委托加工应税消费品	委托方将委托加工的应税消费品收回后，以不高于受托方的计税价格直接用于销售的	借：委托加工物资（含受托方代收代缴消费税） 　　应交税费 —— 应交增值税（进项税额） 　贷：应付账款 / 银行存款等
	委托方将委托加工产品收回后用于连续生产应税消费品或以高于受托方的计税价格出售的	①委托方在提货时 借：委托加工物资等 　　应交税费 —— 应交消费税（受托方代收代缴消费税） 　　应交税费 —— 应交增值税（进项税额） 　贷：应付账款 / 银行存款等 ②加工成最终应税消费品销售时 借：税金及附加 　贷：应交税费 —— 应交消费税 ③应交消费税借贷方的差额为实际应缴的消费税，缴纳时 借：应交税费 —— 应交消费税 　贷：银行存款

知识点 4 其他税种会计核算

税种	会计处理
消费税、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税、环境保护税会计核算	①计提时 借：税金及附加 　贷：应交税费 —— 应交消费税 / 资源税 / 房产税 / 城镇土地使用税 / 车船税 / 印花税 / 环境保护税 ②缴纳时 借：应交税费 —— 应交消费税 / 资源税 / 房产税 / 城镇土地使用税 / 车船税 / 印花税 / 环境保护税 　贷：银行存款
城建税、教育费附加、地方教育附加	①计提时 借：税金及附加 　贷：应交税费 —— 应交城市维护建设税 / 教育费附加 / 地方教育附加 ②企业销售的在“固定资产”等科目核算的土地使用权及其他地上建筑物 借：固定资产清理等 　贷：应交税费 —— 应交城市维护建设税 / 教育费附加 / 地方教育附加 ③缴纳时 借：应交税费 —— 应交城市维护建设税 / 教育费附加 / 地方教育附加 　贷：银行存款

续表

税种	会计处理
土地增值税	①计提时 a. 房地产企业转让其开发的房地产 借：税金及附加 　贷：应交税费 —— 应交土地增值税 b. 非房地产企业转让在“固定资产”或“在建工程”科目核算的房地产 借：固定资产清理 　贷：应交税费 —— 应交土地增值税 ②缴纳时 借：应交税费 —— 应交土地增值税 　贷：银行存款
契税	借：固定资产 / 无形资产 　贷：银行存款
耕地占用税	借：在建工程 / 无形资产 　贷：银行存款
车辆购置税	借：固定资产 　贷：银行存款
关税	①进口（关税计入采购成本） 借：在途物资 / 原材料等 　贷：银行存款 ②出口 借：税金及附加 　贷：银行存款 / 应交税费 —— 应交出口关税

知识点 5 涉税账务调整的类型

账务调整类型	调账方法	
对当期错账的调账方法	一般情况	①红字冲销法：适用于会计科目用错及会计科目正确但核算金额错误的情况； ②补充登记法：适用于漏记或错账所涉及的会计科目正确，但核算金额小于应计金额的情况； ③综合账务调整法：适用于会计分录借贷方，有一方会计科目用错，而另一方会计科目没有错的情况
	按月结转利润	①在本月内发现的错账，调整错账本身即可； ②在本月以后发现的错账，影响到利润的账项还需要通过“本年利润”科目进行调整
对上一年度错账的调账方法	对上年度税收发生影响的	在上一年度决算报表编制前发现的，可直接调整上年度账项，对于影响利润的错账须一并调整“本年利润”科目核算的内容
		在上一年度决算报表编制后发现的，不影响上年利润的项目，可以直接进行调整，对于影响上年利润的项目，应通过“以前年度损益调整”进行调整
	不影响上一年度的税收	与本年度核算和税收有关的，可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况，相应调整本年度有关账项

续表

账务调整类型	调账方法	
不能直接按审查出的错误数额调整利润情况的账务调整方法	无需计算分摊的：直接调整利润账户	
	需要计算分摊的：按比例分摊	第 1 步：计算分摊率 第 2 步：计算分摊额 第 3 步：调整相关账户

第五章　纳税申报代理服务

本章平均考核分值约 95 分，为重点章节，各个题型均会涉及。本章涉及增值税内容已根据最新政策改编，建议学员在学习过程中，务必以新政策为准绳，重点关注最新政策调整的地方。待官方教材正式发布后，本资料将同步更新。

知识点 1　增值税一般纳税人资格登记 新

增值税一般纳税人资格登记

- 增值税一般纳税人登记情形
  - 不能登记 >> 自然人
  - 必须登记 >> 年应征增值税销售额超过规定标准（500 万元）的纳税人，除自然人和不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位
  - 申请登记 >> 年应征增值税销售额未超过规定标准，但符合规定条件的纳税人（会计核算健全，能够提供准确税务资料的）
  - 选择登记 >> 不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位
- 年应征增值税销售额
  - 含纳税申报销售额（包括免税销售额和税务机关代开发票销售额）、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额
  - 偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入年应征增值税销售额
  - 纳税人因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整的销售额，应按纳税义务发生时间计入对应税款所属期销售额
- 一般纳税人资格登记时间
  - 纳税人因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整的销售额，年应征增值税销售额超过规定标准的，应自调整之日起 10 个工作日内办理相关手续
  - 其他年应征增值税销售额超过规定标准的，应在超过规定标准的次月申报纳税期限内办理相关手续
- 一般纳税人生效日期
  - 办理 2025 年四季度或 12 月税款所属期小规模纳税人增值税申报，年应征增值税销售额超过规定标准的，生效之日为 2026 年 1 月 1 日
  - 因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整 2025 年及以前税款所属期销售额，年应征增值税销售额超过规定标准的，生效之日不早于 2026 年 1 月 1 日
  - 纳税人年应征增值税销售额未超过规定标准，办理一般纳税人登记的，一般纳税人生效之日为办理登记的当期 1 日
  - 除上述情况外，纳税人年应征增值税销售额超过规定标准的，一般纳税人生效之日为超过规定标准的当期 1 日

知识点 2 增值税征税范围审核 新

1. 征税范围及税率

范围	要点		税率
销售或进口货物	氢化植物油、水果罐头、麦芽、复合胶、人发、玉米蛋白粉等非适用 9% 低税率的货物		13%
	生活必需品（粮食等农产品、食用植物油、鲜奶、食用盐、自来水等）、文化用品、农业生产产品（不含农机零部件）等		9%
销售服务	交通运输服务 包括： ①纳税人已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入； ②境内无运输工具承运业务； ③程租、期租、湿租业务		9%
	邮政服务 提示 邮政普遍服务、邮政特殊服务免增值税		
	电信服务	基础电信服务（利用固网、移动网、卫星、互联网，提供语音通话服务、手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动，以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动）	9%
		增值电信服务（含卫星电视信号落地转接服务）	6%
	建筑服务 包括： ①物业服务企业为业主提供的装修服务； ②出租建筑施工设备并配备操作人员的		9%
	金融服务 提示 金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益，不属于利息或利息性质的收入，不征收增值税		6%
	生产生活服务 提示 ①不动产租赁服务（税率 9%）、有形动产租赁服务（税率 13%）； ②加工修理修配服务（税率 13%）		6%（租赁服务、加工修理修配服务除外）
销售无形资产	有偿转让无形资产所有权或者使用权的业务活动 提示 ①含纳税人通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标； ②其他无形资产，包括基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权（包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权）、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费以及其他不具实物形态，但能带来经济利益的资产		6%（转让土地使用权 9%）
销售不动产	有偿转让不动产所有权的业务活动		9%

2. 非应税交易情形

有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税：

（1）员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务；

（2）收取行政事业性收费、政府性基金；

（3）依照法律规定被征收、征用而取得补偿；

（4）取得存款利息收入。

提示 1 纳税人取得的财政补贴收入，与其销售货物、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应按规定计算缴纳增值税。纳税人取得的其他情形的财政补贴收入，不属于增值税应税收入，不征收增值税。

提示 2 纳税人通过合并、分立、出售、置换等方式实施资产重组，同时符合下列条件的，不属于增值税应税交易，涉及的货物、金融商品、无形资产、不动产（以下统称资产）转让，不征收增值税，对应的进项税额可以按规定从销项税额中抵扣：

①资产重组的标的是可以相对独立运营的经营业务。

②纳税人实施资产重组时，应当将全部或者部分资产，与相关联的对应债权、负债和员工共同组成资产包，一并转让。资产包中应当同时包括资产、债权、负债和员工。

③资产重组应当具有合理的商业目的，且不以减少、免除、推迟缴纳增值税税款或者提前退税、多退税款为主要目的。

④资产重组的转让方属于一般纳税人的，接收方也应当属于一般纳税人。

纳税人因实施上述资产重组被合并，办理注销税务登记的，注销登记前尚未抵扣的进项税额，可以由合并后的纳税人继续抵扣。

3. 增值税视同应税交易

情形	纳税义务发生时间
单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费	货物发出的当日
单位和个体工商户无偿转让货物	
单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品	金融商品所有权转移、无形资产转让完成或不动产转让完成的当日
提示 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，药品生产企业销售自产创新药的销售额，为向购买方收取的全部价款，其提供给患者后续免费使用的相同创新药，不属于增值税视同应税交易范围	

4. 境内发生应税交易的情形

（1）销售货物的，货物的起运地或者所在地在境内；

（2）销售或者租赁不动产、转让自然资源使用权的，不动产、自然资源所在地在境内；

（3）销售金融商品的，金融商品在境内发行，或者销售方为境内单位和个人；

（4）除（2）（3）外，销售服务、无形资产的，服务、无形资产在境内消费，或者销售方为境内单位和个人。

提示 服务、无形资产在境内消费，是指下列情形：

①境外单位或者个人向境内单位或者个人销售服务、无形资产，在境外现场消费的服务除外；

②境外单位或者个人销售的服务、无形资产与境内的货物、不动产、自然资源直接相关；

③国务院财政、税务主管部门规定的其他情形。

知识点 3 增值税税率和征收率的审核 新

分类		适用情形
税率	13%	详见本章“知识点 2：增值税征税范围审核－ 1. 征税范围及税率”
	9%	
	6%	
	0	①出口货物； ②跨境销售服务、无形资产
征收率	5% （2026. 1. 1— 2027. 12. 31）	增值税一般纳税人发生以下应税交易，可以选择适用简易计税方法： ① 2016 年 4 月 30 日前签订的不动产融资租赁合同，或者以 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产提供的融资租赁服务； ②收取开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的一级公路、二级公路、桥、闸通行费； ③出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产； ④销售其 2016 年 4 月 30 日前取得（含自建）的不动产； ⑤转让其 2016 年 4 月 30 日前取得的土地使用权； ⑥房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目
	3% （2026. 1. 1— 2027. 12. 31）	小规模纳税人大多数业务
		增值税一般纳税人发生以下应税交易，可以选择适用简易计税方法： ①销售自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料，和以自行采掘的砂、土、石料或其他矿物连续自行生产的砖、瓦、石灰（不含粘土实心砖、瓦）； ②小型水力发电单位销售自产的电力； ③销售自来水； ④寄售商店代销寄售物品（包括居民个人寄售的物品在内）； ⑤典当业销售死当物品； ⑥提供公共交通运输服务（包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车）； ⑦以清包工方式提供的建筑服务； 提示 以清包工方式提供建筑服务，是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料，并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 ⑧为建筑工程老项目提供的建筑服务； ⑨依据有关法律、法规批准设立的农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、法人机构在县（市、区、旗）及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务，县（市、区、旗）不包括直辖市和地级市所辖区； ⑩非企业单位提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产； ⑪公路经营企业收取开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的高速公路的车辆通行费； ⑫提供电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务； ⑬提供非学历教育服务、教育辅助服务； 提示 学校提供的学历教育服务免征增值税。 ⑭资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为； ⑮生产销售和批发、零售抗癌药品、罕见病药品。 提示 进口抗癌药品、罕见病药品，减按 3% 征收进口环节增值税

续表

分类		适用情形
特殊规定	5% 减按 1.5%	住房租赁企业中的增值税一般纳税人向个人出租住房取得的全部出租收入，可以选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率减按 1.5% 计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税
	3% 减按 2%	①自 2026 年 1 月 1 日起，一般纳税人销售自己使用过的按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 2% 计算缴纳增值税； ②自 2026 年 1 月 1 日起，小规模纳税人（不含自然人）销售自己使用过的固定资产，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 2% 计算缴纳增值税； ③自 2026 年 1 月 1 日起，销售旧货，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 2% 计算缴纳增值税。 提示 旧货，是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物（含旧汽车、旧摩托车和旧游艇），但不包括自己使用过的物品
	3% 减按 1.5%	自 2026 年 1 月 1 日起，个人（不含个体工商户中的一般纳税人）出租住房，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 1.5% 计算缴纳增值税
	减按 0.5%	2026.1.1—2027.12.31，对从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，按照简易办法依 3% 征收率减按 0.5% 征收率征收增值税
	①一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的，按照应税交易的主要业务适用税率、征收率； 提示 1 应税交易，应当同时符合以下条件： a. 包含两个以上涉及不同税率、征收率的业务； b. 业务之间具有明显的主附关系。主要业务居于主体地位，体现交易的实质和目的；附属业务是主要业务的必要补充，并以主要业务的发生为前提。 提示 2 一般纳税人发生下列情形，应当按照应税交易的主要业务适用税率： a. 销售软件产品的同时提供的软件安装、维护、培训等服务，适用软件产品的税率； b. 销售活动板房、机器设备、钢结构件等货物的同时提供安装服务，适用货物的税率； c. 充换电业务中销售电力产品的同时收取的蓄电池更换、定位、维护等服务费，适用电力产品的税率； d. 提供交通工具租赁服务的同时收取的信息技术等服务费，适用租赁服务的税率。 ②两项以上应税交易涉及不同税率、征收率，应当分别核算适用不同税率、征收率的销售额；未分别核算的，从高适用税率	

知识点 4 增值税税收优惠的审核 新

分类		具体政策
法定免税（部分）		①农业生产者（从事农业生产的单位和个人）销售的自产农产品，农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治； ②医疗机构提供的医疗服务； 提示 不包括营利性美容医疗机构。 ③古旧图书，自然人销售的自己使用过的物品； ④直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备； ⑤外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备； ⑥由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，残疾人个人提供的服务； ⑦托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务，婚姻介绍服务，殡葬服务； ⑧学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务； ⑨纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入（第一道门票收入）； ⑩个人从事金融商品转让业务取得的收入； ⑪个人（不含个体工商户中的一般纳税人）销售自建自用住房； ⑫土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者； ⑬执罚部门和单位处置罚没财产收入，且作为罚没收入如数上缴财政的
即征即退（部分）		①增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策； ②增值税一般纳税人销售自产综合利用产品和资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。退税比例包括 30%、50%、70%、90% 和 100% 五个档次
小规模纳税人（2026.1.1—2027.12.31）	征收率	小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易，依照 3% 征收率减按 1% 征收率征收增值税；按规定预缴增值税的项目，当期在预缴地实现的全部价款、预收款（均不含增值税）合计达到增值税起征点的，减按 1% 预征率预缴增值税。 提示 小规模纳税人发生应税交易，减按 1% 征收率征收增值税政策的，应当按照 1% 征收率开具增值税发票。小规模纳税人可以选择全部或者部分应税交易放弃减税并开具增值税专用发票
	免税	①增值税小规模纳税人发生增值税应税交易，合计月销售额＜ 10 万元（以 1 个季度为 1 个计税期间的，季度销售额＜ 30 万元，下同）的，免征增值税； 提示 a. 小规模纳税人发生应税交易，销售额未达到起征点标准的，可以选择全部或者部分应税交易放弃免税并开具增值税专用发票； b. 小规模纳税人发生应税交易，按照规定以扣除相关价款后的余额计算销售额或者允许从含税销售额中扣除相关价款后计算应纳税额的，以扣除相关价款后的不含税余额，确定是否可以享受免征增值税政策。（可扣除相关价款详见本章“知识点 4：增值税税收优惠的审核－差额计税”、“知识点 5：增值税销售额的审核－ 3. 差额计销”） ②自然人，采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未达到 10 万元的，免征增值税； ③按照规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，当期在预缴地实现的全部价款、预收款（不含增值税）合计未达到增值税起征点的，无须预缴税款

续表

分类	具体政策
差额计税（2026.1.1—2027.12.31）	①融资租赁服务，支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息和车辆购置税，允许从含税销售额中扣除； ②融资性售后回租服务，对外支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息，允许从含税销售额（不含本金）中扣除； ③建筑服务适用简易计税方法计税的，支付的分包款允许从含税销售额中扣除； ④一般纳税人提供劳务派遣服务，代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理的社会保险及住房公积金，允许从含税销售额中扣除； 提示 取得《保安服务许可证》的保安服务公司，提供安全保护服务（含武装守护押运服务）比照上述政策执行。 ⑤旅游服务，向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用，允许从含税销售额中扣除； ⑥转让2016年4月30日前取得的土地使用权，选择适用简易计税方法计税的，取得该土地使用权的原价允许从含税销售额中扣除； ⑦一般纳税人销售其2016年4月30日前取得（不含自建）的不动产，选择适用简易计税方法计税的，以及小规模纳税人销售其取得（不含自建）的不动产（不含个人销售购买的住房），该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价允许从含税销售额中扣除； ⑧房地产开发企业销售其开发的适用一般计税方法计税的房地产项目，受让土地时向政府部门支付的土地价款（包括土地出让金、征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益），以及在取得土地时向其他单位或个人支付的货币形式拆迁补偿费用，允许从含税销售额中扣除； 提示 当期允许扣除的土地价款＝（当期销售房地产项目建筑面积 ÷ 房地产项目可供销售建筑面积）× 支付的土地价款 ⑨金银首饰以旧换新，旧金银首饰的作价允许从含税销售额中扣除

知识点 5 增值税销项税额及销售额的审核 新

销项税额＝销售额 × 税率

1. 一般销售方式下销售额的确认

一般销售方式下销售额的确认

- 不含税收入 >> 一般属于含税收入的情形：没收的押金、零售收入、开具普通发票上注明的价税合计
- 全部价款不包括
  - 受托加工应征消费税的消费品所产生的消费税
  - 政府性基金或者行政事业性收费
  - 以委托方名义开具发票代委托方收取的款项
  - 车辆购置税、车船税
  - 增值税税额
- 视同应税交易以及销售额为非货币形式的，按照市场价格确认销售额
- 销售额明显偏低或者偏高且无正当理由的，核定销售额
  - 按照纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定
  - 按照其他纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定
  - 按照组成计税价格确定。组成计税价格的公式为：组成计税价格＝成本 ×（1 ＋成本利润率）＋消费税税额

    提示 公式中成本利润率为 10%，国务院税务主管部门可以根据行业成本利润实际情况调整成本利润率
- 包装物押金
  - 销售酒类（啤酒、黄酒除外） >> 收取时就要征收增值税、消费税；企业所得税逾期（合同约定、超过 1 年）才征
  - 销售其他从价计征消费税货物 >> 逾期统一征收增值税、消费税、企业所得税
  - 销售啤酒、黄酒、成品油等从量计征消费税的货物
  - 销售不涉及消费税征税范围的货物

  } 逾期统一征收增值税、企业所得税；不涉及消费税

2. 特殊销售方式下销售额的确认

特殊销售方式下销售额的确认

- 折扣销售（商业折扣） >> 销售额和折扣额在同一张发票上“金额栏”分别注明的，可从销售额中扣减
- 销售折扣（现金折扣） >> 不得从销售额中减除，直接计入财务费用
- 销售折让 >> 可通过开具红字专用发票从销售额中减除
- 以旧换新 >> 一般按新货同期销售价格确定销售额，不得扣减旧货收购价格；但金银首饰可差额计税
- 还本销售 >> 不得扣减还本支出
- 以物易物 >> 双方均作购销处理，各自计算销项税额、抵扣进项税额

3. 差额计销

业务类型	可扣除项目
金融商品转让	买入价（不包括买入或销售过程中的相关税费） 提示 买入价，可以选择按照加权平均法或者移动加权平均法进行核算，选择后 36 个月内不得变更
一般纳税人提供客运场站服务	支付给承运方的运费
航空运输服务	代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款

续表

业务类型	可扣除项目
航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务	向购买方收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用
航空运输销售代理企业提供境外航段机票代理服务	向购买方收取并支付给其他单位或者个人的境外航段机票结算款和相关费用
境外单位通过教育部教育考试院及其直属单位在境内开展考试	支付给境外单位考试费
签证代理服务	向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使（领）馆的签证费、认证费
代理进口按规定免征进口增值税的货物	向委托方收取并代为支付的货款

知识点 6 增值税进项税额的审核 新

分类		要点	
可以抵扣	凭票抵扣	增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、完税凭证、收费公路通行费增值税电子普通发票、电子发票（铁路电子客票）、电子发票（航空运输电子客票行程单）、机动车销售统一发票	
	计算抵扣	农产品销售发票、收购发票、小规模 3% 专票	进项税额＝买价 × 扣除率（9%）
		桥、闸通行费发票（纸质）	进项税额＝桥、闸通行费发票上注明的金额 ÷（1 ＋ 5%）×5%
		注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票	进项税额＝票面金额 ÷（1 ＋ 3%）×3%
不得抵扣		①适用简易计税方法计税项目对应的进项税额； ②免征增值税项目对应的进项税额； ③非正常损失项目对应的进项税额； 提示 1 非正常损失，是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除等情形。 提示 2 非正常损失项目，包括： a. 非正常损失的购进货物，以及与之相关的加工修理修配服务和交通运输服务； b. 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配服务和交通运输服务； c. 非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物和建筑服务； d. 非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物和建筑服务。不动产在建工程包括纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产。 ④购进并用于集体福利或者个人消费（包括交际应酬消费）的货物、服务、无形资产、不动产对应的进项税额； ⑤购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务对应的进项税额； 提示 已抵扣进项税额的购进货物（不含固定资产）、服务，发生③、④、⑤规定情形的，应当将对应的进项税额从当期进项税额中扣减；无法确定对应的进项税额的，按照当期实际成本计算应扣减的进项税额。 ⑥购进贷款服务的利息支出，及其向贷款方支付的与该贷款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出； ⑦不得抵扣非应税交易	

续表

分类	要点
混合用途进项税额的调整	①一般纳税人购进货物（不含固定资产）、服务，用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目和不得抵扣非应税交易而无法划分不得抵扣的进项税额的，应当按照销售额或者收入占比逐期计算当期不得抵扣的进项税额，并于次年 1 月的纳税申报期内进行全年汇总清算。 当期不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额 ×（当期简易计税方法计税项目销售额＋当期免征增值税项目销售额＋当期不得抵扣非应税交易收入）÷（当期全部销售额＋当期全部非应税交易收入） ②一般纳税人取得的固定资产、无形资产或者不动产（以下统称长期资产），既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易、集体福利或者个人消费（以下统称五类不允许抵扣项目）的，属于用作混合用途的长期资产，对应的进项税额依照增值税法和下列规定处理： a. 原值不超过 500 万元的单项长期资产，对应的进项税额可以全额从销项税额中抵扣； b. 原值超过 500 万元的单项长期资产，购进时先全额抵扣进项税额，此后在用于混合用途期间，根据调整年限计算五类不允许抵扣项目对应的不得从销项税额中抵扣的进项税额，逐年调整。 ③纳税人取得长期资产并已抵扣进项税额后，发生非正常损失，或者用途改变，专用于五类不允许抵扣项目的，按照下列公式在发生非正常损失或者用途改变的当月计算不得抵扣的进项税额，并从当期进项税额中扣减： 不得抵扣的进项税额＝长期资产对应的进项税额 × 净值率＝长期资产对应的进项税额 × 当月期初长期资产净值 ÷ 长期资产原值 ×100%
冲减进项税额	商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按平销返利有关规定冲减当期增值税进项税额。 当期应冲减的进项税额＝当期取得的返还资金 ÷（1 ＋购进货物增值税税率）× 购进货物增值税税率
反向开票	自然人报废产品出售者向资源回收企业销售报废产品，符合条件的资源回收企业可以向出售者开具发票，资源回收企业可以按规定抵扣反向开具的增值税专用发票上注明的税款 提示 资源回收企业销售报废产品适用增值税一般计税方法的，可以反向开具增值税专用发票和普通发票

知识点 7 增值税加计抵减的审核

增值税加计抵减的审核

- 适用范围
  - 先进制造业企业 >> 2023.1.1—2027.12.31，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额
  - 集成电路企业 >> 2023.1.1—2027.12.31，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额
  - 工业母机企业 >> 2023.1.1—2027.12.31，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额
- 以上企业兼营出口货物、发生跨境应税行为且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额，按照以下公式计算：不得计提加计抵减额的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额 × 当期出口货物劳务和发生跨境应税行为的销售额 ÷ 当期全部销售额
- 计算公式
  - 计算当期可抵减加计抵减额
    - 当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额 ×5%（或 15%）
      - 提示 可抵扣进项税额不包含出口货物劳务、发生跨境应税行为对应的进项税额
    - 当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额
  - 确定当期实际加计抵减额：抵减前的应纳税额 VS 可抵减加计抵减额，取较小数抵减

知识点 8 增值税留抵退税的审核 新

纳税人类型	留抵退税条件		退还的期末留抵税额
“制造业”“科学研究和技术服务业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”（简称制造业等 4 个行业）	①纳税缴费信用级别为 A 级或者 B 级； ②申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或者虚开增值税专用发票情形； ③申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上； ④ 2019 年 4 月 1 日起未享受增值税即征即退、先征后返（退）政策	可以按月向主管税务机关申请退还期末留抵税额	允许退还的留抵税额＝当期期末留抵税额 × 进项构成比例 ×100%
房地产开发经营业		与 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额相比，申请退税前连续六个月（按季纳税的，连续两个季度，下同）期末新增加留抵税额均大于零，且第六个月（按季纳税的，第二季度，下同）期末新增加留抵税额不低于 50 万元的，可以向主管税务机关申请退还第六个月期末新增加留抵税额的 60%	允许退还的留抵税额＝当期期末留抵税额与 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额相比新增加留抵税额 × 进项构成比例 ×60%
除制造业等 4 个行业和房地产开发经营业纳税人以外的其他纳税人		申请退税前连续六个月期末留抵税额均大于零，且第六个月期末留抵税额与申请退税前一税款所属期上一年度 12 月 31 日期末留抵税额相比新增加留抵税额不低于 50 万元的，可以向主管税务机关申请按比例退还新增加留抵税额。新增加留抵税额不超过 1 亿元的部分（含 1 亿元），退税比例为 60%；超过 1 亿元的部分，退税比例为 30%	允许退还的留抵税额＝当期期末留抵税额与申请退税前一税款所属期上一年度 12 月 31 日期末留抵税额相比新增加留抵税额不超过 1 亿元的部分 × 进项构成比例 ×60% ＋超过 1 亿元的部分 × 进项构成比例 ×30%

续表

纳税人类型	留抵退税条件	退还的期末留抵税额
提示 ①制造业等4个行业和房地产开发经营业的进项构成比例：2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、完税凭证、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、电子发票（航空运输电子客票行程单）、电子发票（铁路电子客票）等增值税扣税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重； ②其他纳税人的进项构成比例：申请退税前一税款所属期当年1月至申请退税前一税款所属期已抵扣的七类增值税扣税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重		

知识点9 增值税应纳税额计算的审核

1. 一般计税方法

当期应纳税额＝当期销项税额－当期进项税额

2. 简易计税方法

应纳税额＝含税销售额 ÷（1＋征收率）× 征收率

知识点10 特定企业（交易行为）的增值税政策的审核 新

1. 跨地级行政区（直辖市下辖县区）提供建筑服务增值税征管规定

- 跨地级行政区（直辖市下辖县区）提供建筑服务
  - 建筑服务发生地预缴
    - 一般纳税人
      - 一般计税方法 >> 应预缴税款＝（当期全部含税价款－支付的分包款）÷（1＋9%）×2%
      - 简易计税方法 >> 应预缴税款＝（当期全部含税价款－支付的分包款）÷（1＋3%）×3%
      - 提示 一般纳税人提供建筑服务适用简易计税的情形：清包工、老项目
    - 小规模纳税人 >> 简易计税方法 >> 应预缴税款＝（当期全部含税价款－支付的分包款）÷（1＋3%）×3%
      - 提示 自2026年1月1日至2027年12月31日，小规模纳税人按规定预缴增值税的项目，当期在预缴地实现的全部价款（不含增值税）合计达到增值税起征点的，减按1%预征率预缴增值税；当期在预缴地实现的全部价款（不含增值税）合计未达到增值税起征点的，无须预缴税款
    - 纳税人扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下期预缴税款时继续扣除
    - 分包款未取得合法有效凭证不得扣除 >> 合法有效凭证：2016年5月1日后开具的，“备注栏”注明“建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称”的增值税发票
    - 应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴
  - 开票规定
    - 小规模纳税人不能自行开具增值税发票的，可向建筑服务发生地主管税务机关按照其取得的全部价款申请代开
    - 工程完工后，预留质押金、保证金：未开具发票的，以纳税人实际收到质押金、保证金的当天为纳税义务发生时间

2. 采取预收款方式提供建筑服务增值税征管规定

采取预收款方式提供建筑服务

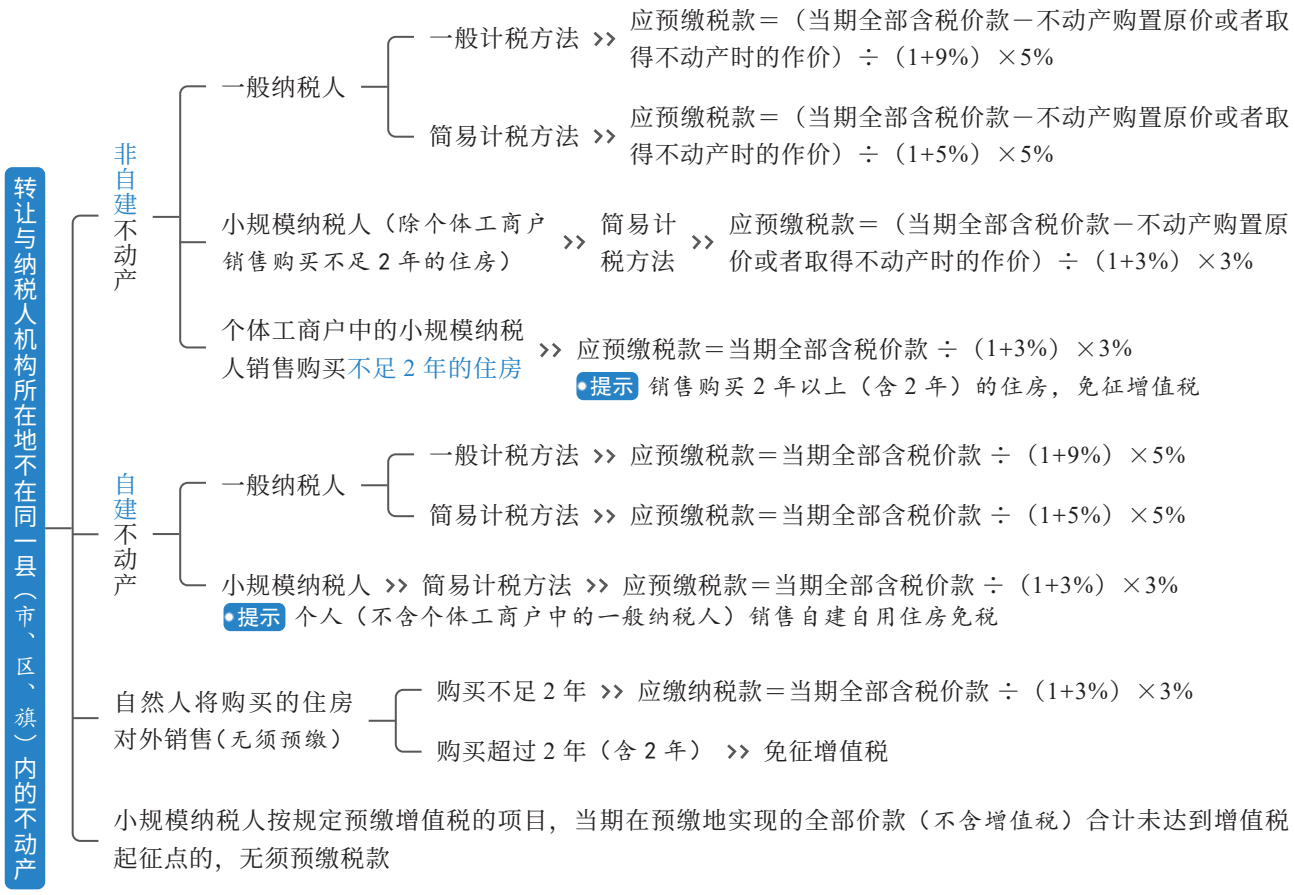
- 预缴地点：纳税人跨地区提供建筑服务收取预收款的，向建筑服务发生地主管税务机关预缴增值税，纳税义务发生后不再预缴增值税；未跨地区的，向机构所在地主管税务机关预缴增值税
- 一般纳税人
  - 一般计税方法 >> 应预缴税款＝（当期取得的预收款－支付的分包款）÷（1+9%）×2%
  - 简易计税方法 >> 应预缴税款＝（当期取得的预收款－支付的分包款）÷（1+3%）×3%
    - 提示 一般纳税人提供建筑服务适用简易计税的情形：清包工、老项目
- 小规模纳税人 >> 简易计税方法 >> 应预缴税款＝（当期取得的预收款－支付的分包款）÷（1+3%）×3%
  - 提示 自2026年1月1日至2027年12月31日，小规模纳税人按规定预缴增值税的项目，当期在预缴地实现的全部价款（不含增值税）合计达到增值税起征点的，减按1%预征率预缴增值税；当期在预缴地实现的全部价款（不含增值税）合计未达到增值税起征点的，无须预缴税款
- 纳税人扣除支付的分包款后的余额为负数的，可以结转下期预缴税款时继续扣除
- 纳税人应当按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴

3. 采用预售方式销售房地产项目增值税征管规定

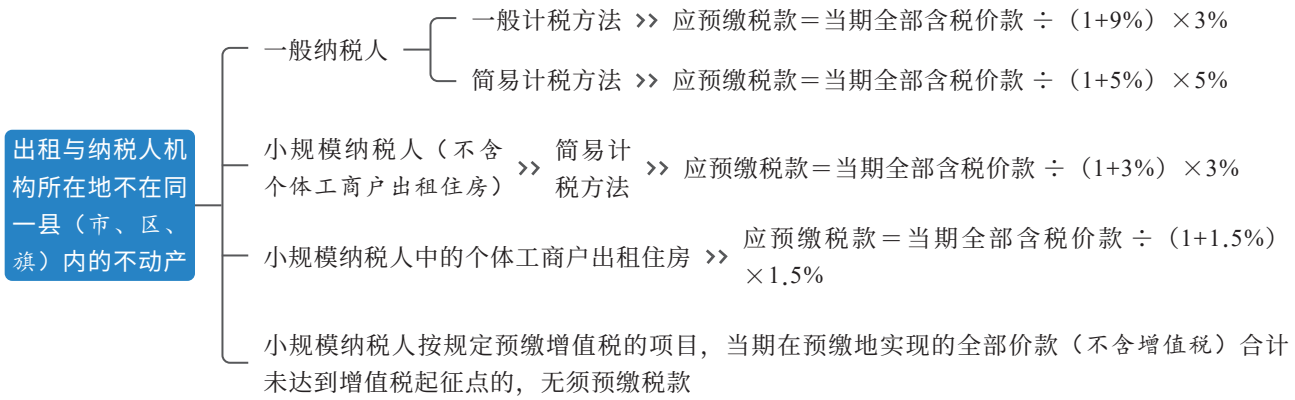
采用预售方式销售房地产项目

- 一般纳税人
  - 一般计税方法 >> 应预缴税款＝当期取得的预收款 ÷（1 ＋ 9%）×3%
  - 简易计税方法 >> 应预缴税款＝当期取得的预收款 ÷（1 ＋ 5%）×3%
    - 提示 一般纳税人销售房地产适用简易计税的情形：房地产开发企业销售自行开发的房地产老项目
- 小规模纳税人 >> 简易计税方法 >> 应预缴税款＝当期取得的预收款 ÷（1 ＋ 3%）×3%
  - 提示 小规模纳税人按规定预缴增值税的项目，当期在预缴地实现的预收款（不含增值税）合计未达到增值税起征点的，无须预缴税款
- 发票开具
  - 销售自行开发的房地产项目，自行开具增值税发票
  - 向其他个人销售自行开发的房地产项目，不得开具增值税专用发票

4. 转让与纳税人机构所在地不在同一县（市、区、旗）内的不动产增值税征管规定



5. 出租与纳税人机构所在地不在同一县（市、区、旗）内的不动产增值税征管规定



知识点 11 增值税征收管理的审核 新

1. 纳税义务发生时间

项目	纳税义务发生时间
发生应税交易	收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日；先开具发票的，为开具发票的当日。 •提示 ①收讫销售款项，是指纳税人发生应税交易过程中或者完成后收到款项；取得销售款项索取凭据的当日，是指书面合同确定的付款日期，未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，是指应税交易完成的当日，即货物发出、服务完成、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产转让完成的当日。 ②纳税人生产销售生产工期超过 12 个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，纳税义务发生时间为收到款项或者书面合同确定的付款日期的当日。 ③纳税人销售服务，先收取价款再分期或者分次提供服务的，以首次提供服务的实际开始当日和合同约定的当日，按照孰先原则确定纳税义务发生时间，纳税人应当就收到的全部价款申报缴纳增值税。 ④纳税人销售不动产，完成权属登记或者实际交付不动产，属于规定的不动产转让完成；完成权属登记且实际交付不动产的，按照孰先原则确定不动产转让完成的时间。 ⑤金融机构发放贷款后，自结息日起 90 天内发生的应收未收利息按现行规定缴纳增值税，自结息日起 90 天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税，待实际收到利息时按规定缴纳增值税
出口货物	纳税人出口货物，报关出口日期早于发生应税交易、发生视同应税交易规定的纳税义务发生时间的，纳税义务发生时间为货物报关出口的当日
进口货物	货物报关进口的当日
代扣代缴或代收代缴	纳税人增值税纳税义务发生的当日

2. 纳税地点

项目		纳税地点
有固定生产经营场所		①机构所在地或居住地主管税务机关； ②总、分机构不在同一县（市）：分别纳税；经省级以上财政、税务主管部门批准，可由总机构汇总纳税
无固定生产经营场所		应税交易发生地主管税务机关 •提示 未申报纳税的，由其机构所在地或居住地主管税务机关补征税款
自然人	销售或者租赁不动产	不动产所在地主管税务机关
	转让自然资源使用权	自然资源所在地主管税务机关
	提供建筑服务	建筑服务发生地主管税务机关
进口货物		海关规定的地点
扣缴义务人		扣缴义务人的机构所在地或者居住地主管税务机关 •提示 机构所在地或者居住地在境外的，应当向应税交易发生地主管税务机关申报缴纳扣缴的税款

知识点 12 增值税纳税申报代理 新

《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）（摘要）

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	1 = 2+3			
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2			
前期认证相符且本期申报抵扣	3			
（二）其他扣税凭证	4 = 5+6+7+8a+8b			
其中：海关进口增值税专用缴款书	5			
农产品收购发票或者销售发票	6			
代扣代缴税收缴款凭证	7		——	
加计扣除农产品进项税额	8a	——	——	
其他	8b			
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证	9			
（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10			
（五）外贸企业进项税额抵扣证明	11	——	——	
当期申报抵扣进项税额合计	12 = 1+4+11			

（1）第 1 栏填写内容：增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、电子发票（铁路电子客票）、电子发票（航空运输电子客票行程单）。

（2）第 6 栏填写内容：农产品收购发票或销售发票、小规模纳税人开具 3% 农产品专用发票。

（3）第 8b 栏“其他”填写内容：

①纳税人按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产、不动产，发生用途改变，用于允许抵扣进项税额的应税项目，可在用途改变的次月将按公式计算出的可以抵扣的进项税额，填入本栏“税额”中；

②纳税人本期从上海黄金交易所、上海期货交易所购进标准黄金取得带有“会员单位非投资性黄金”字样的普通发票、“客户标准黄金”字样的普通发票，其金额和按规定计算的税额，在本栏填写；

③取得桥闸通行费纸质发票计算的进项税额。

（4）第 10 栏填写内容：反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。

提示 本栏次包括第 1 栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用发票和第 4 栏（8b 栏）中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。

知识点 13 消费税税目和税率的审核（15 个税目）

消费税税目和税率的审核

- 烟
  - 卷烟
    - 甲类卷烟：每标准条不含增值税调拨价≥ 70 元
    - 乙类卷烟：每标准条不含增值税调拨价＜ 70 元
  - 雪茄烟
  - 烟丝
  - 电子烟
- 酒
  - 白酒
  - 黄酒
  - 啤酒
    - 甲类啤酒：每吨不含增值税出厂价（含包装物及包装物押金）≥ 3000 元
    - 乙类啤酒：每吨不含增值税出厂价（含包装物及包装物押金）＜ 3000 元
    - 啤酒包装物押金不包括重复使用的塑料周转箱押金
    - 饮食业、商业、娱乐业举办的啤酒屋（啤酒坊）利用啤酒生产设备生产的啤酒，应当征收消费税→甲类啤酒税率
    - “果啤”适用“啤酒”子目
  - 其他酒 >> 葡萄酒适用“其他酒”子目
  - “料酒”“酒精”不征收消费税
- 高档化妆品
  - 生产（进口）环节销售（完税）价格（不含增值税）≥ 10 元 / 毫升（克）或 15 元 / 片（张）
  - 舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩，不属于本税目的征收范围
- 贵重首饰及珠宝玉石 >> 金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品只在零售环节计征消费税
- 成品油
  - 包括汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油
  - 航空煤油暂缓征收，自 2023 年 6 月 30 日起，航天煤油参照航空煤油暂缓征收消费税
  - 变压器油、导热类油等绝缘油类产品不征收消费税
  - 自 2023 年 6 月 30 日起，对烷基化油（异辛烷）按照汽油征收消费税
- 鞭炮、焰火 >> 不包括体育上用的发令纸、鞭炮药引线
- 小汽车
  - 沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车不征收消费税
  - 超豪华小汽车（每辆零售价格（不含增值税）≥ 90 万元）在零售环节加征一次消费税 新
    - 提示 对纯电动、燃料电池等没有气缸容量（排气量）的超豪华小汽车仅在零售环节征收消费税
- 摩托车 >> 气缸容量 250 毫升（不含）以下小排量摩托车不征消费税
- 高尔夫球及球具
- 高档手表 >> 每只销售价格（不含增值税）≥ 10000 元
- 游艇 >> 机动艇

接下页

- 消费税税目和税率的审核
  - 木制一次性筷子
    - 包括未经打磨、倒角的木制一次性筷子
    - 竹制一次性筷子不征消费税
  - 实木地板 >> 包括未经涂饰的素板
  - 电池 >> 对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池（“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”）、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税
  - 涂料 >> 对施工状态下挥发性有机物 VOC 含量低于 420 克 / 升（含）的涂料免征消费税

知识点 14 消费税计税依据与应纳税额的计算的审核

- 消费税计税依据与应纳税额的计算的审核
  - 计税方法
    - 从价计征 >> 应纳税额＝计税依据（销售额）× 比例税率
    - 从量计征（啤酒、黄酒、成品油） >> 应纳税额＝计税依据（销售量）× 定额税率
    - 复合计征（白酒、卷烟） >> 应纳税额＝从量部分计税依据 × 定额税率＋从价部分计税依据 × 比例税率
  - 计税依据
    - 销售额或销售量
      - 销售额为不含增值税全部价款和价外费用
      - 白酒品牌使用费并入销售额
      - “换”“投”“抵”以纳税人同类应税消费品的最高销售价格计税
      - 通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品，按门市部对外销售额或者销售量计税
    - 核定计税价格情形 >> 白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格低于销售单位对外销售价格（不含增值税）70%

接下页

- 消费税计税依据与应纳税额的计算的审核
  - 征税环节
    - 生产销售
      - 直接对外销售
      - 自产自用
        - 用于连续生产应税消费品 >> 不纳税
        - 用于其他方面 >> 移送使用时纳税
        - 销售额的确定顺序
          - 纳税人生产的同类消费品的销售价格
          - 组成计税价格＝（成本＋利润＋自产自用数量 × 定额税率）÷（1 －比例税率）
    - 委托加工
      - 销售额的确定顺序
        - 受托方的同类消费品的销售价格
        - 组成计税价格＝［材料成本＋加工费＋委托加工（收回）数量 × 定额税率］÷（1 －比例税率）
      - 受托方（其他个人和个体工商户除外）向委托方交货时，代收代缴消费税
      - 委托方收回的应税消费品
        - 以不高于受托方的计税价格出售的，为直接出售，不再缴纳消费税
        - 以高于受托方的计税价格出售的，不属于直接出售，需按照规定申报缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税
      - 受托方未代收代缴税款
        - 对受托方处以应代收代缴税款 50% 以上 3 倍以下的罚款
        - 委托方要补缴税款
          - 已直接销售的，按销售额计税
          - 未销售或不能直接销售的，按受托方同类消费品销售价格或者组价计税
    - 进口 >> 按照组价计税
  - 已纳消费税扣除
    - 适用情形 >> 用外购（委托加工收回）已税消费品连续生产应税消费品
    - 抵扣范围
      - 酒（葡萄酒、啤酒除外）、小汽车、摩托车、高档手表、游艇、电池、涂料不得抵扣
      - 仅限于在同一税目中相抵
      - 从葡萄酒生产企业购进、进口葡萄酒连续生产应税葡萄酒的，准予扣除
      - 零售环节缴纳消费税的金银首饰（含镶嵌首饰）、钻石及钻石饰品已纳消费税不得扣除
    - 计算公式
      - 外购
        - 当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款＝当期准予扣除的外购应税消费品买价 × 外购应税消费品适用税率
        - 当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款＝当期准予扣除的外购应税消费品数量 × 外购应税消费品单位税额
      - 委托加工 >> 当期准予扣除的委托加工应税消费品已纳税额＝期初库存已纳税款＋当期收回已纳税款－期末库存已纳税款
  - 税率适用
    - 兼营不同税率的应税消费品：分别核算，分别计税；未分别核算，从高计税
    - 将应税消费品与非应税消费品以及不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的，从高计税

知识点 15 消费税和增值税的征税环节对比

纳税环节		是否缴纳增值税	是否缴纳消费税
生产销售应税消费品		√	√（金、银、铂金、钻，纯电动、燃料电池的超豪华小汽车除外）
委托加工应税消费品			
进口应税消费品			
移送使用	自产应税消费品用于连续生产应税消费品	×	×
	自产应税消费品用于连续生产非应税消费品	×	√
零售金、银、铂金、钻、超豪华小汽车		√	√
批发卷烟、电子烟		√	√

知识点 16 消费税征收管理的审核

1. 纳税义务发生时间

项目	纳税义务发生时间	
销售	赊销和分期收款	书面合同约定的收款日期的当天。书面合同没有约定收款日期或者无书面合同的，为发出应税消费品的当天
	预收货款	发出应税消费品的当天
	托收承付和委托银行收款	发出应税消费品并办妥托收手续的当天
	其他结算方式	收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当天
自产自用	移送使用的当天	
委托加工	纳税人提货的当天	
进口	报关进口的当天	

2. 纳税地点

项目	纳税地点	
销售及自产自用	除另有规定外，机构所在地或者居住地的主管税务机关	
总、分机构不在同一县（市）的	各自机构所在地主管税务机关 提示 经批准，可由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关申报	
到外县（市）销售或者委托外县（市）代销自产应税消费品	机构所在地或者居住地主管税务机关	
委托加工	非委托个人加工	受托方机构所在地或者居住地主管税务机关
	委托个人加工	委托方机构所在地或者居住地主管税务机关
进口	报关地海关	

知识点 17 企业所得税纳税义务人、征税对象与税率的审核

- 企业所得税纳税义务人、征税对象与税率的审核
  - 征税对象
    - 居民企业：境内所得＋境外所得
    - 非居民企业：境内所得＋与机构、场所有实际联系的境外所得
  - 所得来源地的确定
    - 销售货物：交易活动发生地
    - 提供劳务：劳务发生地
    - 动产转让：转让动产的企业或机构、场所所在地
    - 不动产转让：不动产所在地
    - 权益性投资资产转让：被投资企业所在地
    - 股息、红利等权益性投资所得：分配所得的企业所在地
    - 利息、租金和特许权使用费所得：负担、支付所得的企业或机构、场所所在地或个人住所地
  - 基本税率 >> 25%

知识点 18 企业应纳税所得额的计算的审核

1. 直接计算法

应纳税所得额＝收入总额－不征税收入－免税收入－各项扣除金额－允许弥补的以前年度亏损

2. 间接计算法

应纳税所得额＝会计利润＋纳税调整增加额－纳税调整减少额

提示 现行企业所得税年度纳税申报表采取该方法

知识点 19 企业收入总额的审核

1. 销售货物收入

（1）销售货物企业所得税中收入的确认时间

项目	收入确认时间
分期收款	合同约定的收款日期 链接：增值税和消费税 —— 按合同约定的收款日期确认收入；无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天
产品分成	企业分得产品日期
托收承付	办妥托收手续时
预收款	发出商品时
需要安装和检验	购买方接受商品以及安装和检验完毕时 提示 如果安装程序比较简单，可在发出商品时确认收入
支付手续费方式委托代销	收到代销清单时

（2）特殊销售方式企业所得税中收入的确认

项目		收入的确认
售后回购	符合销售收入确认条件	销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理
	不符合销售收入确认条件，以销售商品方式进行融资	收到的款项应确认为负债，回购价格大于原售价的，差额应在回购期间确认为利息费用
以旧换新		按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理
商业折扣		按扣除商业折扣后的金额确定收入金额
现金折扣		按扣除现金折扣前的金额确定收入金额
销售折让和退回		企业已确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回，应在发生当期冲减当期销售商品收入 链接：销售方收到退货商品时开具红字发票
买一赠一方式		不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入
企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的		应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务 提示 企业发生内部处置资产情形的，除将资产转移至境外以外，不视同销售不确认收入

2. 提供劳务收入

项目	收入确认时间
安装费	①安装完工进度； ②商品销售附带安装条件的，在销售商品时
宣传媒介的收费	相关的广告或商业行为出现于公众面前时
广告制作费	制作广告的完工进度
软件费	开发的完工进度
服务费	包含在商品售价内可区分的服务费，提供服务的期间分期确认
艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费	相关活动发生时 提示 收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入
会员费	①只取得会籍，在取得该会员费时确认； ②入会后受益的，在整个受益期内分期确认
特许权费	①提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认； ②提供初始及后续服务的，在提供服务时确认
劳务费	劳务活动发生时
受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机（超过 12 个月）	完工进度或者完成的工作量

3. 转让财产收入

项目	具体内容
转让股权收入	①转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入； ②股权转让所得不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额
企业从被清算企业分得的剩余资产	①相当于从被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按所占股份比例计算的部分，应确认为“股息所得”，符合条件的免税； ②剩余资产减除上述股息所得后的余额，超过或者低于投资成本的部分，确认为投资转让所得或者损失，依法纳税
投资企业撤回或减少投资取得的资产	①相当于初始出资的部分，作为投资收回，不征税； ②相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，确认为“股息所得”，符合条件的免税； ③其余部分，确认为“投资资产转让所得”，依法纳税
转让代个人持有的限售股	①限售股转让所得＝转让限售股收入－限售股原值－合理税费； ②企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值的，主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%，核定为该限售股原值和合理税费

4. 股息、红利等权益性投资收益

项目		具体内容
收入确认		①按被投资方作出利润分配决定的日期确认收入的实现； 提示 与会计准则“权益法”有税会差异。 ②被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础
永续债	属于股息、红利性质	①发行方和投资方均为居民企业的，永续债利息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定； ②发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除（适用股息、红利企业所得税政策）
	属于债务性质	①发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除； ②投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税

5. 除上述收入之外的其他收入

项目	具体内容
利息收入	按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入实现
租金收入	①按合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现； ②租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内分期均匀计入相关年度收入。 提示 纳税人销售服务，先收取价款再分期或者分次提供服务的，以首次提供服务的实际开始当日和合同约定的当日，按照孰先原则确定纳税义务发生时间，纳税人应当就收到的全部价款申报缴纳增值税
特许权使用费收入	按合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认收入的实现

续表

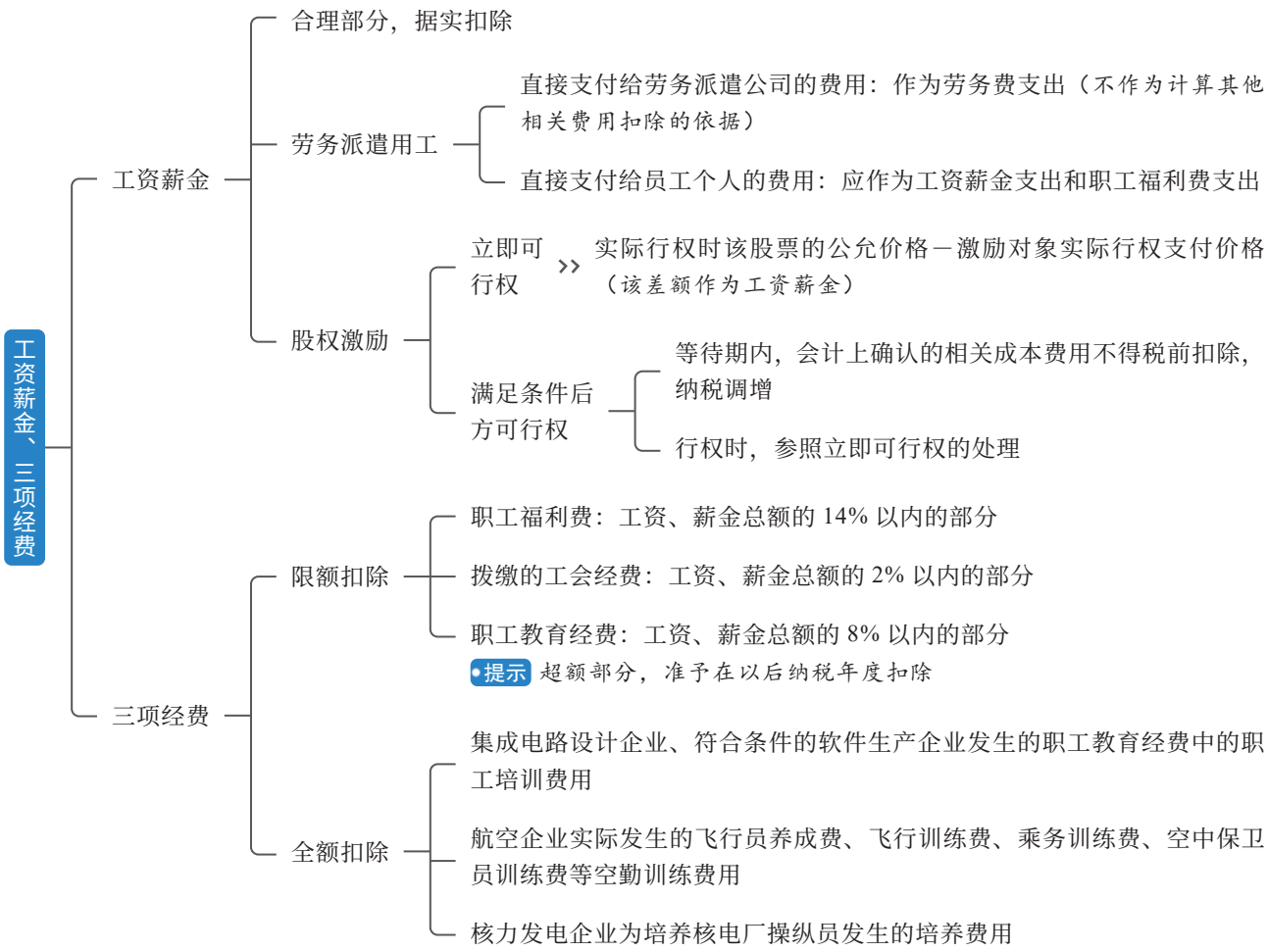
项目	具体内容
接受捐赠收入	①实际收到捐赠资产的日期确认收入实现； ②捐赠方无偿捐赠非货币性资产涉及视同应税交易和视同销售的，依法计征增值税、消费税、企业所得税； ③接受捐赠方需依法计缴企业所得税，取得的增值税专用发票可按规定抵扣进项税额

6. 企业所得税中的不征税收入和免税收入

项目	具体内容
不征税收入	①财政拨款，各级政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金； ②依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金； 提示 对企业依法收取并上缴财政的政府性基金和行政事业性收费，准予作为不征税收入，于上缴财政的当年在计算应纳税所得额时从收入总额中减除；未上缴财政的部分，不得从收入总额中减除。 ③国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金； 提示 a. 财政性资金包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的出口退税款和增值税留抵退税款。 b. 专项用途财政性资金需满足有资金拨付文件、有资金管理办法或具体管理要求、企业单独核算。 ④社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益； ⑤国务院规定的其他不征税收入
免税收入	①国债利息收入； ②符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益； ③在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益； 提示 上述②③免税投资收益不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益。 ④符合条件的非营利组织的免税收入，不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入； ⑤企业取得的 2009 年及以后年度发行的地方政府债券利息所得； ⑥非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入； ⑦其他免税收入

知识点 20 扣除项目的审核

1. 工资薪金、三项经费



2. 保险费

类型		扣除标准
基本保险（五险一金）		准予扣除
补充养老保险、补充医疗保险		分别在不超过职工工资总额 5% 标准内的部分，准予扣除
商业保险	财产保险	为本企业投保，准予扣除
	特殊保险	①为特殊工种职工支付的人身安全保险费，准予扣除； ②企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费，准予扣除
	其他商业保险	除另有规定外，为个人支付的商业保险费不得扣除

3. 手续费及佣金

分类	具体内容	
限额扣除	保险企业	不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%（含本数）的部分，准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除
	电信企业	向经纪人、代办商支付的手续费、佣金不超过企业当年收入总额 5% 的部分，准予扣除
	其他企业	按与具有合法经营资格的中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的 5% 计算限额
据实扣除	从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等），其为取得该类收入而实际发生的成本（包括手续费及佣金支出），准予税前扣除	
其他规定	①企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除（计入资本公积）； ②除委托个人代理外，企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除； ③企业不得将手续费及佣金支出计入回扣、业务提成、返利、进场费等费用； ④企业已计入固定资产、无形资产等相关资产的手续费及佣金支出，应当通过折旧、摊销等方式分期扣除，不得在发生当期直接扣除	

4. 业务招待费

分类	具体内容
筹建期间	实际发生额 ×60%
经营期间（双标准）	min {实际发生额 ×60%，当年销售（营业）收入 ×5‰} 提示 当年销售（营业）收入＝会计口径下“主营业务收入＋其他业务收入＋视同销售收入”，不包括“营业外收入”；与广告费和业务宣传费的基数一致

5. 广告费和业务宣传费

分类	具体内容
据实扣除	筹建期间发生的广告费、业务宣传费支出
不得扣除	烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出
限额扣除	一般企业：15% 化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）：30%
分摊归集	对签订广告费和业务宣传费分摊协议的关联企业，其中一方发生的广告费和业务宣传费支出限额内部分可以在本企业扣除，也可以将其中的部分或全部按照分摊协议归集至另一方扣除； 另一方在计算本企业广告费和业务宣传费支出企业所得税税前扣除限额时，可将按照上述办法归集至本企业的广告费和业务宣传费不计算在内

6. 利息费用

类型	具体规定
据实扣除	非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出

续表

类型		具体规定
限额扣除	非关联方（利率限制）	不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除，超过部分不允许扣除。 提示 企业在按照合同要求首次支付利息并进行税前扣除时，应提供金融企业的同期同类贷款利率情况说明
	关联方（双标准）	利率限制＋债资比限制 提示 ①债资比：金融企业为5∶1，其他企业为2∶1； ②企业能证明与关联方相关交易活动符合独立交易原则的；或者该企业的实际税负不高于境内关联方的，其实际支付给境内关联方的利息支出，不受债资比限制

7. 公益性捐赠

项目	具体规定
限额扣除	公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分，准予结转以后3年内在计算应纳税所得额时扣除。 提示 ①企业在对公益性捐赠支出计算扣除时，应先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出； ②通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门的用于法定公益事业的捐赠，要取得财政部门监制的捐赠票据
不得扣除	纳税人直接向受赠人的捐赠（另有规定除外）

8. 税前扣除凭证

项目	具体内容	
分类	内部凭证	企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。如：职工薪酬发放表、成本计算分摊表、资产损失税前扣除资料等
	外部凭证	企业发生经营活动和其他事项时，从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证。如：发票（包括纸质发票和电子发票）、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等

续表

项目	具体内容	
异议处理	在当年度汇算清缴结束前	①企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，若支出真实且已实际发生，应当在当年度汇算清缴期结束前，要求对方补开、换开发票、其他外部凭证。 ②因特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除（第 a 至 c 项为必备资料）： a. 无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料； b. 相关业务活动的合同或者协议； c. 采用非现金方式支付的付款凭证； d. 货物运输的证明资料； e. 货物入库、出库内部凭证； f. 企业会计核算记录及其他资料
	汇算清缴结束后	①企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证，且相应支出在该年度没有税前扣除的，在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照规定提供可以证实其支出真实性的相关资料，相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除，但追补年限不得超过 5 年。 ②税务机关发现企业应当取得发票而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证并且告知企业的，企业应当自被告知之日起 60 日内补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证；因特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，企业应当按照规定，自被告知之日起 60 日内提供可以证实其支出真实性的相关资料

知识点 21 不得扣除项目的审核

（1）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

（2）企业所得税税款；

（3）税收滞纳金；

（4）罚金、罚款和被没收财物的损失；

（5）符合规定的公益性捐赠以外的捐赠支出；

（6）非广告性质的赞助支出；

（7）未经核定的准备金支出；

（8）企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息；

（9）与取得收入无关的其他支出。

知识点 22 资产所得税处理的审核

1. 固定资产

项目		具体内容
不得计算折旧的资产		①房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产； ②以经营租赁方式租入的固定资产； ③以融资租赁方式租出的固定资产； ④已足额提取折旧仍继续使用的固定资产； ⑤与经营活动无关的固定资产； ⑥单独估价作为固定资产入账的土地； ⑦其他不得计算折旧扣除的固定资产
固定资产的最低折旧年限		①房屋、建筑物 ——20 年； ②飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 ——10 年； ③与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 ——5 年； ④飞机、火车、轮船以外的运输工具 ——4 年； ⑤电子设备 ——3 年
一般加速折旧	适用情形（满一即可）	①由于技术进步，产品更新换代较快的固定资产； ②常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产
	方法	①缩短折旧年限方法：最低折旧年限不得低于规定折旧年限的 60%； ②加速折旧方法：双倍余额递减法或者年数总和法
特殊加速扣除		①企业（2018.1.1—2027.12.31）新购进的单位价值≤ 500 万元的设备、器具，允许一次性扣除； ②所有行业企业购进的固定资产单位价值≤ 5000 元一次性扣除

2. 无形资产

项目	具体内容
不得计算摊销的无形资产	①自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产； ②自创商誉； ③与经营活动无关的无形资产； ④其他不得计算摊销费用扣除的无形资产
摊销方法	①一般直线法摊销，摊销年限不低于 10 年； ②外购商誉的支出、在企业整体转让或者清算时准予扣除； ③企业外购的软件可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）

3. 长期待摊费用

项目	摊销年限
已足额提取折旧的固定资产的改建支出	预计尚可使用年限
租入固定资产的改建支出	合同约定的剩余租赁期限
固定资产的大修理支出 提示 大修理支出，是指同时符合下列条件的支出： ①修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50% 以上； ②修理后固定资产的使用年限延长 2 年以上	固定资产尚可使用年限

续表

项目	摊销年限
其他应当作为长期待摊费用的支出	摊销年限不得低于 3 年

知识点 23 资产损失税前扣除的审核

（1）企业以前年度发生的资产损失未能在当年税前扣除的，向税务机关说明并进行专项申报扣除。属于实际资产损失的，准予追补至该项损失发生年度扣除，追补期限一般不得超过 5 年。属于法定资产损失的，应在申报年度扣除。

（2）企业向税务机关申报扣除资产损失，仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》，不再报送资产损失相关资料。相关资料由企业留存备查。

知识点 24 企业所得税税收优惠的审核

1. 所得减免

分类	具体内容
免征	①蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植； ②农作物新品种的选育； ③中药材的种植； ④林木的培育和种植； ⑤牲畜、家禽的饲养； ⑥林产品的采集； ⑦灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目； ⑧远洋捕捞
减半征收	①花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植； ②海水养殖、内陆养殖
三免三减半	①国家重点扶持的公共基础设施项目（符合规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目）投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起 3 免 3 减半； 提示 企业承包经营、承包建设和内部自建自用以上项目，不得享受企业所得税优惠。 ②符合条件的环境保护、节能节水项目（公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等）所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起 3 免 3 减半
其他	一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。 技术转让所得＝技术转让收入－技术转让成本－相关税费 提示 技术转让收入不包括： ①销售或转让设备、仪器、零部件、原材料等非技术性收入； ②不属于与技术转让项目密不可分的技术咨询、技术服务、技术培训等收入

2. 低税率

税率	类型	具体内容	
20%	小型微利企业	适用条件	从事国家非限制和禁止行业且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元三个条件的企业。 提示 1 从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 提示 2 从业人数和资产总额指标应按企业全年的季度平均值确定，计算公式：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2；全年季度平均值＝全年各季度平均值之和 ÷4
		企业所得税应纳税额计算	2023.1.1—2027.12.31，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额（实际税率：5%）。 提示 小型微利企业无论查账征收还是核定征收，均可享受上述优惠政策
15%	高新技术企业	①国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的所得税税率征收企业所得税； ②符合条件的高新技术企业来源于境外的所得可以按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税，在计算境外抵免限额时，可按照 15% 的优惠税率计算境内外应纳税总额； ③自 2018 年 1 月 1 日起，将高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限由 5 年延长至 10 年	
	技术先进型服务企业	对经认定的技术先进型服务企业，减按 15% 的税率征收企业所得税	
	对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业	对总机构设在海南自由贸易港的符合条件的企业，仅就其设在海南自由贸易港的总机构和分支机构的所得，适用 15% 的税率；对总机构设在海南自由贸易港以外的企业，仅就其设在海南自由贸易港内符合条件的分支机构的所得，适用 15% 的税率	
	其他	从事污染防治的第三方企业、设在西部地区的鼓励类产业企业、中国（上海）自由贸易试验区临港“新片区”内重点产业企业	
10%	非居民企业	非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，减按 10% 税率征收企业所得税	

3. 减计收入与加计扣除

减计收入与加计扣除

- **减计收入**
  - 综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，减按 90% 计入收入总额
  - 提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，减按 90% 计入收入总额（2026.1.1—2027.12.31）
  - 对金融机构农户小额贷款的利息收入，减按 90% 计入收入总额（2027 年 12 月 31 日前）
  - 对经省级金融管理部门（金融办、局等）批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，减按 90% 计入收入总额（2027 年 12 月 31 日前）
- **加计扣除**
  - 残疾职工工资 100% 加计扣除
  - **研发费用**
    - 企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销
    - 不适用税前加计扣除政策的行业：①烟草制造业；②住宿和餐饮业；③批发和零售业；④房地产业；⑤租赁和商务服务业；⑥娱乐业；⑦财政部和国家税务总局规定的其他行业
    - 集成电路企业和工业母机企业：未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上再按照实际发生额的 120% 在税前扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 220% 在税前摊销
    - 委托外部进行研发
      - 企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80% 计入委托方的委托境外研发费用，委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可以按规定在企业所得税税前加计扣除
        - 提示 受托方不得再进行加计扣除
      - 委托境外个人进行研发活动不得加计扣除
      - 合同登记
        - 委托境外 ›› 委托方到科技主管部门进行登记
        - 委托境内 ›› 受托方到科技主管部门进行登记

研发费用的范围：
①人员人工费（包括外聘研发人员的劳务费用）；
②直接投入费；
③折旧费用；
④无形资产摊销；
⑤新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费；
⑥其他相关费用：其他相关费用限额＝上述允许加计扣除的研发费用中的第①至⑤项的费用之和 ×10%÷（1 − 10%）

提示 ①企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的，研发费用中对应的材料费用不得加计扣除。
②企业取得的政府补助，会计处理时采用直接冲减研发费用方法且税务处理时未将其确认为应税收入的，应按冲减后的余额计算加计扣除金额。
③企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入，在计算确认收入当年的加计扣除研发费用时，应从已归集研发费用中扣减该特殊收入，不足扣减的，加计扣除研发费用按零计算。
④失败的研发活动所发生的研发费用可享受税前加计扣除政策

  - 对企业出资给非营利性科学技术研究开发机构、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，在计算应纳税所得额时可按实际发生额在税前扣除，并可按 100% 在税前加计扣除

4. 其他优惠

分类	条件要求	优惠政策
集成电路产业和软件产业税收优惠	集成电路线宽≤ 28 纳米，且经营期≥ 15 年	10 免：第 1 ～ 10 年免征企业所得税
	集成电路线宽≤ 65 纳米，且经营期≥ 15 年	5 免 5 减半：第 1 ～ 5 年免征企业所得税，第 6 ～ 10 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税
	集成电路线宽≤ 130 纳米，且经营期≥ 10 年	2 免 3 减半：第 1 ～ 2 年免征企业所得税，第 3 ～ 5 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税
	国家鼓励的线宽≤ 130 纳米的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前 5 个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损	准予向以后年度结转，结转年限最长不得超过 10 年
	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业	自获利年度起，第 1 ～ 2 年免征企业所得税、第 3 ～ 5 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税
	国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业	自获利年度起，第 1 ～ 5 年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税
抵扣应纳税所得额	①创业投资企业投资于未上市的中小高新技术企业的，可以按照其投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣应纳税所得额；当年不足抵扣的，准予以后纳税年度结转抵扣。 ②公司制创业投资企业投资于符合条件的种子期、初创期科技型企业的，可以按照其投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣应纳税所得额；当年不足抵扣的，准予以后纳税年度结转抵扣	
抵扣应纳税额	①企业购置并实际使用规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10% 可以从企业当年的应纳税额中抵免；不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。 ② 2024.1.1—2027.12.31，发生的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础 50% 的部分，可按照 10% 比例抵免企业当年应纳税额；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免	

知识点 25 亏损弥补的审核

企业类型	最长结转年限	限定条件
一般企业	5 年	无
高新技术企业、科技型中小企业	10 年	自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损
集成电路生产企业	10 年	自 2020 年 1 月 1 日起，国家鼓励的线宽≤ 130 纳米的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前 5 个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损，准予向以后年度结转，结转年限最长不得超过 10 年
受疫情影响较大的困难行业企业	8 年	2020 年度发生的亏损 提示 困难行业企业（交通运输、餐饮、住宿、旅游）2020 年度主营业务收入须占收入总额（剔除不征税收入和投资收益）的 50% 以上

续表

企业类型	最长结转年限	限定条件
电影行业企业	8 年	2020 年度发生的亏损 提示 电影行业企业限于电影制作、发行和放映等企业，不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业

提示

①五年弥补期是以亏损年度的下一年度算起，连续五年内不论是盈利或亏损，都作为实际弥补年限计算；连续发生年度亏损，必须从第一个亏损年度起算，先亏先补，后亏后补。

②企业筹办期间不计算为亏损年度，企业开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的年度

知识点 26 企业重组的审核

- 企业重组的审核
  - 原则
    - 一般性税务处理 >> 按公允价值确认资产的转让所得或损失；按公允价值确认资产或负债的计税基础
    - 特殊性税务处理
      - 非股权支付部分 >> 非股权支付对应的资产转让所得或损失＝（被转让资产的公允价值－被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额÷被转让资产的公允价值）
      - 股权支付部分 >> 暂不确认有关资产的转让所得或损失；按原计税基础确认资产或负债的计税基础
  - 具体情形
    - 债权转股权
      - 一般性 >> 分解为债务清偿和股权投资，确认有关债务清偿所得或损失
      - 特殊性 >> ①不确认债务清偿所得或损失；②股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定
    - 股权收购
      - 一般性 >> ①被收购方确认股权、资产转让所得或损失；②收购方按公允价值确认资产或负债的计税基础
      - 特殊性 >> 各自收到的股权按照被收购股权的原有计税基础确定
    - 企业合并
      - 一般性 >> ①按公允价值确认被合并企业各项资产和负债的计税基础；②被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补
      - 特殊性 >> 可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额＝被合并企业净资产公允价值 × 截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率
    - 企业分立
      - 一般性 >> 相关企业的亏损不得相互结转弥补
      - 特殊性 >> 被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补

知识点 27 企业所得税应纳税额的审核

1. 查账征收

应纳税额＝应纳税所得额 × 适用税率－减免税额－抵免税额

2. 核定征收

（1）核定应税所得率

应纳税额＝应纳税所得额 × 适用税率

＝应税收入额 × 应税所得率 × 适用税率

＝成本费用支出额 ÷（1 －应税所得率）× 应税所得率 × 适用税率

（2）核定应纳所得税税额

知识点 28 企业所得税征收管理的审核

1. 纳税地点

企业类型	纳税地点	
居民企业	登记注册地或实际管理机构所在地	
非居民企业	在中国境内设立机构、场所的，取得来源于中国境内的所得，以及取得与所设机构、场所有实际联系的境外所得	机构、场所所在地
	在中国境内设立两个或者两个以上机构、场所的	符合规定条件的，可以选择由其主要机构、场所汇总缴纳
	未设立机构、场所的，或虽设立机构、场所但取得的所得与所设机构、场所没有实际联系的	扣缴义务人所在地

2. 分支机构分摊税款的计算

分支机构分摊比例＝该分支机构营业收入 ÷ 各分支机构营业收入之和 ×0.35 ＋该分支机构职工薪酬 ÷ 各分支机构职工薪酬之和 ×0.35 ＋该分支机构资产总额 ÷ 各分支机构资产总额之和 ×0.3

实际应分摊所得税税额＝分支机构实际应分摊所得税税额 × 分摊比例

3. 企业政策性搬迁所得税管理

（1）搬迁收入

收入类别	具体内容
搬迁补偿收入	①对被征用资产价值的补偿； ②因搬迁、安置而给予的补偿； ③对停产停业形成的损失而给予的补偿； ④资产搬迁过程中遭到毁损而取得的保险赔款； ⑤其他补偿收入
搬迁资产处置收入	由于搬迁而处置企业各类资产所取得的收入

提示 企业由于搬迁处置存货而取得的收入，应按正常经营活动取得的收入进行所得税处理，不作为企业搬迁收入

（2）搬迁支出

收入类别	具体内容
搬迁费用支出	①安置职工实际发生的费用； ②停工期间支付给职工的工资及福利费； ③临时存放搬迁资产而发生的费用； ④各类资产搬迁安装费用； ⑤其他与搬迁相关的费用
搬迁资产处置支出	①变卖及处置各类资产的净值； ②处置过程中所发生的税费等支出； ③企业由于搬迁而报废的资产的净值

（3）搬迁资产税务处理

资产	税务处理
可继续使用的资产	简单安装或不需要安装即可继续使用的，资产重新投入使用后，净值按尚未折旧或摊销的年限，继续计提折旧或摊销
需要进行大修理的资产	①重新投入使用后，按尚可使用的年限，计提折旧或摊销； ②资产计税成本＝资产的净值＋大修理支出
土地置换	①换入土地投入使用后，按规定年限摊销； ②换入土地的计税成本＝被征用土地的净值＋换入土地投入使用前所发生的各项费用支出
资产置换	换入资产计税成本＝被征用资产的净值＋换入资产所支付的税费 提示 涉及补价，应加上补价款
新购置的资产	按规定计算确定资产的计税成本及折旧或摊销年限 提示 企业发生的购置资产支出，不得从搬迁收入中扣除

（4）搬迁所得（损失）税务处理

搬迁所得，可以暂不计入当期应纳税所得额，而在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行汇总清算。

搬迁损失可在下列方法中选择其一进行税务处理：

①在搬迁完成年度，一次性作为损失进行扣除；

②自搬迁完成年度起分 3 个年度，均匀在税前扣除。

提示 上述方法由企业自行选择，但一经选定，不得改变。

知识点 29 企业所得税特别纳税调整的审核

企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。

转让定价方法包括：可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法和其他符合独立交易原则的方法。

知识点 30 企业所得税纳税申报代理

《A100000 企业所得税年度纳税申报主表》（摘要）

行次	类别	项目	金额
18	利润总额计算	三、利润总额（15 + 16 − 17）	
19	应纳税所得额计算	减：境外所得（填写 A108010）	
20		加：纳税调整增加额（填写 A105000）	
21		减：纳税调整减少额（填写 A105000）	
22		减：免税、减计收入及加计扣除（22.1 + 22.2 +…）	
22.1		（填写优惠事项名称）	
22.2		（填写优惠事项名称）	
23		加：境外应税所得抵减境内亏损（填写 A108000）	
24		四、纳税调整后所得（18 − 19 + 20 − 21 − 22 + 23）	
25		减：所得减免（填写 A107020）	
26		减：弥补以前年度亏损（填写 A106000）	
27		减：抵扣应纳税所得额（填写 A107030）	
28		五、应纳税所得额（24 − 25 − 26 − 27）	
29	应纳税额计算	税率（25%）	
30		六、应纳所得税额（28×29）	
31		减：减免所得税额（31.1 + 31.2 +…）	
31.1		（填写优惠事项名称）	
31.2		（填写优惠事项名称）	
32		减：抵免所得税额（填写 A107050）	
33		七、应纳税额（30 − 31 − 32）	
34		加：境外所得应纳所得税额（填写 A108000）	
35		减：境外所得抵免所得税额（填写 A108000）	
36		八、实际应纳所得税额（33 + 34 − 35）	

第 22 栏填写内容：免税收入（国债利息收入、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益等）＋减计收入（综合利用资源生产产品取得的收入总额乘以 10% 的金额、取得铁路债券的利息收入乘以 50% 的金额等）＋加计扣除（研究开发费用、安置残疾人员等计算的加计扣除等）。

第 25 栏填写内容：农、林、牧、渔业项目；国家重点扶持的公共基础设施项目；符合条件的环境保护、节能节水项目；符合条件的技术转让项目；符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理项目；线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产项目等。

第 27 栏填写内容：创业投资企业直接投资按投资额一定比例抵扣应纳税所得额、通过有限合伙制创业投资企业投资按一定比例抵扣分得的应纳税所得额。

第 31 栏填写内容：符合条件的小型微利企业减免企业所得税；国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税；技术先进型服务企业（服务外包类、服务贸易类）减按 15% 的税率征收企业所得税等。

第 32 栏填写内容：购置并实际使用列入《目录》范围内的专用设备，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额；专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础 50% 的部分，可按照 10% 比例抵免企业当年应纳税额。

知识点 31 综合所得计税方法的审核

1. 综合所得的征收范围

税目	具体内容	
工资、薪金所得	定义	指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 提示 不予征税的项目： ①独生子女补贴； ②执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴； ③托儿补助费； ④差旅费津贴、误餐补助
	特殊项目	①公司职工取得的用于购买企业国有股权的劳动分红； ②出租车汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营、出租车驾驶员从事客货营运取得的收入； ③在公司（包括关联公司）任职、受雇，同时兼任董事、监事，取得的董事费、监事费收入； ④退休人员再任职收入； ⑤对雇员的营销业绩奖励
劳务报酬所得	特殊项目： ①对非雇员通过免收差旅费、旅游费实行的营销业绩奖励； ②担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇，取得的董事费、监事费收入； ③个人兼职取得收入； ④保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入	
稿酬所得	特殊项目： ①出版社的专业作者撰写、编写或翻译的作品出版； ②作者去世后，财产继承人取得的遗作稿酬	
特许权使用费所得	特殊项目：作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖取得的所得	

2. 居民个人综合所得预扣预缴

项目	具体内容	
工资、薪金所得	①采用累计预扣法 本期应预扣预缴税额＝［（累计收入－累计免税收入－累计减除费用－累计专项扣除－累计专项附加扣除－累计依法确定的其他扣除）× 预扣率－速算扣除数］－累计减免税额－累计已预扣预缴税额 提示 七级超额累进税率（3% ～ 45%） ②累计减除费用 a. 一般情况下，累计减除费用＝ 5000 元 × 当年截至本月在本单位的任职受雇月份数； b. 对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的，累计减除费用＝ 5000 元 × 当年截至本月月份数； c. 对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过 6 万元的，自 1 月起直接按照 6 万元计算	
劳务报酬所得	预扣预缴应纳税所得额： ①每次收入≤ 4000 元，预扣预缴应纳税所得额＝每次收入－800 元； ②每次收入＞ 4000 元，预扣预缴应纳税所得额＝每次收入 ×（1 － 20%）	预缴税额＝预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率－速算扣除数 提示 三级超额累进税率（20% ～ 40%）
特许权使用费所得		预缴税额＝预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率（20%）
稿酬所得	预扣预缴应纳税所得额： ①每次收入≤ 4000 元，预扣预缴应纳税所得额＝（每次收入－800 元）×70%； ②每次收入＞ 4000 元，预扣预缴应纳税所得额＝每次收入 ×（1 － 20%）×70%	

3. 居民个人综合所得应纳税额的计算

项目	具体内容
基本政策	居民个人取得综合所得，有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款；需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内办理汇算清缴
公式	综合所得应纳税所得额＝每一纳税年度的收入额－ 60000 元－专项扣除－专项附加扣除－依法确定的其他扣除－符合条件的公益慈善事业捐赠
收入额	①工资、薪金所得以收入全额为收入额； ②劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除 20% 的费用后的余额为收入额，稿酬所得的收入额再减按 70% 计算
专项扣除	包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等（“三险一金”）
专项附加扣除	3 岁以下婴幼儿照护支出、子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息支出或者住房租金支出、赡养老人支出
其他扣除	个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金、个人养老金，个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出等
公益慈善事业捐赠	居民个人可自行决定在综合所得、财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利所得、偶然所得和经营所得中扣除公益慈善捐赠支出的顺序。在当期一个所得项目扣除不完的，可以按规定在其他所得项目中继续扣除

4. 专项附加扣除

项目	具体内容	
3岁以下婴幼儿照护	范围	纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出
	扣除时间	婴幼儿出生的当月至年满3周岁的前一个月
	扣除标准	每个婴幼儿每月2000元的标准定额扣除
	扣除方式	父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更
	留存资料	应当留存子女的出生医学证明等资料备查
子女教育	范围	纳税人年满3周岁的子女接受学前教育至博士研究生教育
	扣除时间	①学前教育阶段，为子女年满3周岁当月至小学入学前一月。 ②学历教育，为子女接受全日制学历教育入学的当月至全日制学历教育结束的当月
	扣除标准	每个子女每月2000元的标准定额扣除
	扣除方式	父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更
	留存资料	子女在境外接受教育的，应当留存境外学校录取通知书、留学签证等境外教育证明资料备查
继续教育	范围	中国境内学历（学位）继续教育；技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育
	扣除时间、标准	①中国境内学历（学位）继续教育的支出：每月400元定额扣除。同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过48个月。 ②技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出：在取得相关证书的当年，按照3600元定额扣除
	扣除方式	个人接受本科及以下学历（学位）继续教育，符合扣除条件的，可以选择由其父母按子女教育支出扣除标准扣除；也可以选择由本人扣除
	留存资料	纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的，应当留存相关证书等资料备查
大病医疗	范围	基本医保相关的医药费用支出
	扣除时间	为医疗保障信息系统记录的医药费用实际支出的当年
	扣除标准	在一个纳税年度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担（指医保目录范围内的自付部分）累计超过15000元的部分，纳税人在办理年度汇算清缴时，在80000元限额内据实扣除
	扣除方式	①可以选择由本人或者其配偶扣除；未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。 ②纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出，分别计算扣除额。 提示 预扣预缴时不扣除，汇算清缴时才扣除
	留存资料	应当留存医药服务收费及医保报销相关票据原件（或者复印件）等资料备查

续表

项目	具体内容	
住房贷款利息	范围	纳税人本人或者配偶单独或者共同使用商业银行或者住房公积金个人住房贷款为本人或者其配偶购买中国境内住房发生的首套住房贷款利息支出。 提示 纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除
	扣除时间	为贷款合同约定开始还款的当月至贷款全部归还或贷款合同终止的当月，扣除期限最长不得超过 240 个月
	扣除标准	在实际发生贷款利息的年度，按照每月 1000 元的标准定额扣除，纳税人只能享受一次首套住房贷款的利息扣除
	扣除方式	①经夫妻双方约定，可以选择由其中一方扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 ②夫妻双方婚前分别购买住房发生的首套住房贷款，其贷款利息支出，婚后可以选择其中一套购买的住房，由购买方按扣除标准的 100% 扣除，也可以由夫妻双方对各自购买的住房分别按扣除标准的 50% 扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更
	留存资料	应当留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查
住房租金	范围	纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出
	扣除时间	为租赁合同（协议）约定的房屋租赁期开始的当月至租赁期结束的当月；提前终止合同（协议）的，以实际租赁期限为准
	扣除标准	①直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市、扣除标准为每月 1500 元。 ②除第①项所列城市以外，市辖区户籍人口超过 100 万的城市，扣除标准为每月 1100 元；市辖区户籍人口不超过 100 万的城市，扣除标准为每月 800 元
	扣除方式	夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣除住房租金支出。住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除
	留存资料	应当留存住房租赁合同、协议等有关资料备查
赡养老人	范围	纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出
	扣除时间	被赡养人年满 60 周岁的当月至赡养义务终止的年末
	扣除标准	①纳税人为独生子女的，按照每月 3000 元的标准定额扣除。 ②纳税人为非独生子女的，由其与兄弟姐妹分摊每月 3000 元的扣除额度，每人分摊的额度不能超过每月 1500 元
	扣除方式	①可以由赡养人均摊或者约定分摊，也可以由被赡养人指定分摊。 ②约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议，指定分摊优先于约定分摊；具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不能变更
	留存资料	约定或指定分摊的书面分摊协议等资料备查

5. 依法确定的其他扣除

项目	具体内容	
企业年金、职业年金	①年金个人缴费部分不超过本人缴费工资计税基数 4% 标准内的部分，允许扣除； ②企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资； ③领取的年金不并入综合所得，全额单独计算应纳税款。其中按月领取的，适用月度税率表计算纳税；按季领取的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税；按年领取的，适用综合所得税率表计算纳税。 提示 个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用综合所得税率表计算纳税	
商业健康保险	对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为 2400 元 / 年（200 元 / 月）	
税收递延型商业养老保险（个人养老金）	缴费环节	个人按照 12000 元 / 年的限额标准缴费，在综合所得或经营所得中据实扣除
	投资环节	计入个人养老资金账户的投资收益暂不征收个人所得税
	领取环节	领取的个人养老金单独按照 3% 的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金”所得项目

6. 公益慈善事业捐赠

项目	具体内容
扣除规定	①个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠，捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额 30% 的部分，可以从其应纳税所得额中扣除；国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的，从其规定。 ②实际捐赠额小于或等于捐赠扣除限额时，按实际捐赠额扣除；实际捐赠额大于捐赠扣除限额时，只能按捐赠扣除限额扣除。 ③居民个人发生的公益捐赠支出，在综合所得、经营所得中扣除的，扣除限额分别为当年综合所得、经营所得应纳税所得额的 30%；在分类所得中扣除的，扣除限额为当月分类所得应纳税所得额的 30%。 ④取得工资、薪金所得的，可以选择在预扣预缴时扣除，也可以选择在年度汇算清缴时扣除。取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的，预扣预缴时不扣除公益捐赠支出，统一在汇算清缴时扣除。 ⑤在经营所得中扣除公益捐赠支出的，可以选择在预缴税款时扣除，也可以选择在汇算清缴时扣除。 提示 经营所得采取核定征收方式的，不扣除公益捐赠支出
捐赠扣除限额	捐赠扣除限额＝申报的应纳税所得额 ×30%

知识点 32 经营所得计税方法的审核

项目	具体内容	
特殊项目	①出租车属个人所有，但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位，驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的，或出租汽车经营单位将出租车的所有权转移给驾驶员的，出租车驾驶员从事客货运营取得收入； ②从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得收入； ③个人从事彩票代销业务而取得的所得； ④个人独资企业、合伙企业的个人投资者以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者利润分配，并入投资者个人的生产经营所得，依照“个体工商户的生产、经营所得”项目计征个人所得税	
应纳税额计算	应纳税额＝（每一纳税年度的收入总额－成本、费用以及损失等）×适用税率－速算扣除数 提示 适用经营所得 5% ～ 35% 的五级超额累进税率	
允许扣除项目	①业主的工资不得扣除，业主没有综合所得的，计算年应纳税所得额时，应当减除费用 6 万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除； ②个体工商户生产经营活动中，对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其 40% 视为与生产经营有关费用，准予扣除； ③个体工商户向工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资薪金总额的 2%、14%、2.5% 的标准内据实扣除； ④个体工商户通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于规定的公益事业的捐赠，捐赠额不超过应纳税所得额 30% 的部分可以据实扣除； ⑤研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用，以及研究开发新产品、新技术而购置单台价值在 10 万元以下的测试仪器和试验性装置的购置费准予直接扣除	
不得扣除项目	①个人所得税税款、个体工商户代其从业人员或者他人负担的税款； ②税收滞纳金； ③罚金、罚款和被没收财物的损失； ④不符合扣除规定的捐赠支出； ⑤赞助支出； ⑥用于个人和家庭的支出； ⑦与取得生产经营收入无关的其他支出	
个人所得税减半政策	适用主体	个体工商户
	减免税额	（个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分的应纳税额－其他政策减免税额 × 个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分 ÷ 经营所得应纳税所得额）×（1 － 50%）
	适用情形	①预缴税款和汇算清缴均可享受； ②查账征收和核定征收均可享受
征收管理	①纳税人取得经营所得，按年计算个人所得税，由纳税人在月度或季度终了后 15 日内，向经营管理所在地主管税务机关办理预缴纳税申报； ②在取得所得的次年 3 月 31 日前，向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴； ③从两处以上取得经营所得的，选择向其中一处经营管理所在地主管税务机关办理年度汇总申报	

知识点 33 分类所得计税方法的审核

1. 财产转让所得

项目	具体内容
计算	应纳税额＝应纳税所得额 × 适用税率＝（每次收入额－财产原值－合理费用）×20%
个人以非货币性资产投资	①应纳税所得额＝评估后的公允价值－资产原值及合理税费； ②个人以非货币性资产投资，应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时，确认非货币性资产转让收入的实现； ③纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税
个人转让股权	①个人转让股权，以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，按“财产转让所得”缴税； ②主管税务机关可以核定股权转让收入的情形： a. 申报的股权转让收入明显偏低且无正当理由的；b. 未按照规定期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；c. 转让方无法提供或拒不提供股权转让收入的有关资料。 提示 对境内上市公司股票转让所得免征个人所得税

2. 财产租赁所得

项目	具体内容
应纳税所得额	①每次（月）收入不超过 4000 元：应纳税所得额＝每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用（800 元为限）－ 800 元； ②每次（月）收入超过 4000 元：应纳税所得额＝［每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用（800 元为限）］×（1 － 20%）。 提示 扣除费用顺序： ①财产租赁过程中缴纳的税费； ②向出租方支付的租金（转租情况下适用）； ③由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用； ④税法规定的费用扣除标准
应纳税额	应纳税额＝应纳税所得额 × 税率（20%） 提示 个人按市场价格出租的居民住房，税率为 10%

3. 利息、股息、红利所得

项目	具体内容
特殊项目	①个人股东获得企业购买且所有权办理在股东个人名下的车辆，可视为企业对股东进行了红利性质的实物分配； ②纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配； ③除个人独资企业、合伙企业以外的其他企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，可视为企业对个人投资者的红利分配
应纳税所得额	利息、股息、红利所得以个人每次取得的收入额为应纳税所得额，不得从收入额中扣除任何费用，另有规定除外。 提示 国债、国家发行的金融债券利息和储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税
应纳税额	应纳税额＝应纳税所得额 × 税率（20%）

续表

项目	具体内容
股息红利差别化个人所得税政策	个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票、个人持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司的股票取得的股息红利所得： ①持股期限＞1年的，股息、红利所得暂免征收个人所得税； ②1个月＜持股期限≤1年的，股息、红利所得暂减按50%计入应纳税所得额； ③持股期限≤1个月的，股息、红利所得全额计入应纳税所得额。 链接：符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益，免征企业所得税

4. 偶然所得

项目	具体内容
特殊项目	①个人为单位或他人提供担保获得收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税； ②企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品（包括网络红包），以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，个人取得的礼品收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税，但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外
应纳税所得额	偶然所得以个人每次取得的收入额为应纳税所得额，不得从收入额中扣除任何费用，另有规定除外
应纳税额	应纳税额＝应纳税所得额×税率（20%）

知识点34 特殊情形下个人所得税计税方法的审核

项目	具体内容		
全年一次性奖金	在2027年12月31日前，可以选择不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，查找“月度税率表”确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税：应纳税额＝全年一次性奖金收入×适用税率－速算扣除数		
上市公司股权激励	个人股票期权	接受时	不可公开交易股票期权：除另有规定外，一般不作为应税所得征税
			可公开交易股票期权： 应纳税所得额＝授权日股票期权的市场价格－购入股票期权实际支付的价款 应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－速算扣除数（2027年12月31日前，不并入综合所得，单独适用“综合所得税率表”）
		行权前转让	不可公开交易股票期权：以股票期权的转让净收入，作为“工资、薪金所得”征税
			可公开交易股票期权：转让该股票期权所取得的所得，属于“财产转让所得”，依法征免个人所得税

续表

项目	具体内容		
上市公司股权激励	个人股票期权	行权时	不可公开交易股票期权： 应纳税所得额＝（行权股票的每股市场价－员工取得该股票期权支付的每股施权价）×股票数量 应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－速算扣除数（2027年12月31日前，不并入综合所得，单独适用“综合所得税率表”） 提示 2024.1.1—2027.12.31，境内上市公司授予个人的股票期权，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权之日起，在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的，应在离职前缴清全部税款
			可公开交易股票期权：实际行使该股票期权购买股票时，不再计算缴纳个人所得税
		持有时	税后利润分配所得按“利息、股息、红利所得”依法征免个人所得税
		转让时	①个人将行权后的境内上市公司股票再行转让而取得的所得，暂不征收个人所得税； ②个人转让境外上市公司的股票取得的所得，依法纳税
	限制性股票		应纳税所得额＝（股票登记日股票市价＋本批次解禁股票当日市价）÷2×本批次解禁股票份数－被激励对象实际支付的资金总额×（本批次解禁股票份数÷被激励对象获取的限制性股票总份数） 应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－速算扣除数（适用“综合所得税率表”）
	股票增值权		应纳税所得额＝（行权日股票价格－授权日股票价格）×行权股票份数 应纳税额＝应纳税所得额×适用税率－速算扣除数（2027年12月31日前，不并入综合所得，单独适用“综合所得税率表”）

知识点35 个人所得税税收优惠的审核

项目	具体内容
法定免征	①省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金。 ②国债和国家发行的金融债券利息。 ③按照国家统一规定发给的补贴、津贴。 ④福利费、抚恤金、救济金。 ⑤保险赔款。 ⑥军人的转业费、复员费、退役金。 ⑦按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费。 ⑧境内上市公司股票转让所得
法定减征	有下列情形之一的、可以减征个人所得税，具体幅度和期限，由省、自治区、直辖市人民政府规定，并报同级人民代表大会常务委员会备案： ①残疾、孤老人员和烈属的所得。 ②因自然灾害遭受重大损失的

续表

项目	具体内容
其他免征（部分）	①外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费。 ②个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金。 ③个人转让自用达 5 年以上，并且是唯一的家庭生活用房取得的所得。 ④个人购买社会福利彩票和体育彩票，一次中奖收入不超过 1 万元的暂免征收；超过 1 万元的，全额征收。 提示 彩票中奖收入属于偶然所得，以每次收入额为应纳税所得额，计算缴纳个人所得税。电脑彩票以同一人在同一期同一游戏中获得的全部奖金为一次中奖收入，其中全国联网单场竞猜游戏分别按照足球游戏、篮球游戏、冠军游戏和冠亚军游戏设期，以每张彩票涉及比赛场次中最晚的比赛编号日期为判定标准，相同的为同一期；海南视频电子即开游戏以同一场游戏奖金为一次中奖收入。即开型彩票以一张彩票奖金为一次中奖收入。 ⑤自 2022 年 1 月 1 日起，对法律援助人员按照规定获得的法律援助补贴，免征个人所得税。 ⑥ 2026.1.1—2027.12.31，纳税人出售自有住房并在现住房出售后 1 年内在市场重新购买住房的，可按规定申请退还其出售现住房已缴纳的个人所得税。新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房缴纳的个人所得税

知识点 36 境外所得抵免限额计算方法

步骤	具体内容
确定可抵免的境外所得税税额	可抵免的境外所得税税额不包括以下情形： ①按照境外所得税法律属于错缴或错征的境外所得税税额； ②按照我国政府签订的避免双重征税协定以及内地与香港、澳门签订的避免双重征税安排规定不应征收的境外所得税税额； ③因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款； ④境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款； ⑤按照我国《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定，已经免税的境外所得负担的境外所得税税款
计算抵免限额	某国（地区）抵免限额＝来源于某国（地区）综合所得的抵免限额＋来源于某国（地区）经营所得抵免限额＋来源于某国（地区）其他分类所得抵免限额 ①来源于某国（地区）综合所得的抵免限额＝中国境内、境外综合所得按规定计算的综合所得应纳税额 × 来源于某国（地区）的综合所得收入额 ÷ 中国境内、境外综合所得收入额合计； ②来源于某国（地区）经营所得抵免限额＝中国境内、境外经营所得按规定计算的经营所得应纳税额 × 来源于某国（地区）的经营所得应纳税所得额 ÷ 中国境内、境外经营所得的应纳税所得额合计； ③来源于某国（地区）的其他分类所得抵免限额＝来源于某国（地区）的其他分类所得按规定计算的应纳税额
确定境外所得抵免税额	境外所得抵免税额＝ min｛某国（地区）的抵免限额，在某国（地区）已经实际缴纳的所得税税额｝
确定应纳税额	应纳税额＝中国境内、境外全部所得应纳税额－境外所得抵免税额

知识点 37 土地增值税的审核

1. 征税范围的确定

项目		具体内容
征税范围	基本征税范围	①转让国有土地使用权，不包括国有土地使用权出让（一级市场）。 ②地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让（包括转让新房和旧房）
	特殊征税范围	①继承：不征。（无收入） ②非公益性赠与：征收。 提示 以下两项赠与不征收土地增值税：a. 赠与直系亲属、承担直接赡养义务人；b. 通过境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业。 ③出租：不征。（权属未变更） ④代建房：不征。（权属未变更） ⑤评估增值：不征。 ⑥抵押：抵押期不征；抵押期满，不能偿还债务，用房地产抵债的，征收。 ⑦合作建房：建成自用，暂免；建成转让，征收。 ⑧按照农村集体产权制度改革，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下：不征

2. 应纳税额的计算

项目		具体内容
计算过程		第 1 步：计算不含增值税应税收入 第 2 步：计算扣除项目金额 第 3 步：增值额＝应税收入－扣除项目金额 第 4 步：增值率＝增值额 ÷ 扣除项目金额 ×100% 第 5 步：应纳税额＝增值额 × 税率－扣除项目金额 × 速算扣除系数
收入	不含增值税	简易计税：非应税收入＝含增值税收入－增值税应纳税额
		一般计税：非应税收入＝含增值税收入－销项税额

续表

项目	具体内容		
扣除项目	新建商品房	取得土地使用权支付的金额	地价款（土地出让金或支付的地价款）、有关费用（登记、过户手续费、契税）
		房地产开发成本	①土地的征用及拆迁补偿费，前期工程费（三通一平），建筑安装工程费，基础设施费（供水、供电、绿化等），公共配套设施费，开发间接费用（办公费、水电费、周转房摊销）。 ②允许在销项税额中计算抵扣的进项税额，不计入扣除项目；不允许在销项税额中计算抵扣的，可以计入扣除项目
		房地产开发费用	①纳税人能够按转让房地产项目计算分摊利息支出，并能提供金融机构的贷款证明的： 房地产开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×5% 以内。 ②纳税人不能按转让房地产项目计算分摊利息支出，或不能提供金融机构贷款证明的： 房地产开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10% 以内
		与转让房地产有关的税金 新	印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
		加计扣除	加计扣除金额＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×20% 提示 只适用房地产开发企业的新建房转让
	存量房销售	有评估价格	①房屋及建筑物的评估价格（重置成本价 × 成新度折扣率）。 ②取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用（地价＋登记、过户手续费＋契税）。 ③转让环节缴纳的税金（印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）
		无评估价格，有购房发票	①发票所载金额 ×（1 ＋年限 ×5%）。 提示 计算扣除项目时“每年”按购房发票所载日期起至售房发票开具之日止，每满 12 个月计一年；超过一年，未满 12 个月但超过 6 个月的，可以视同为一年。 ②与转让房地产有关的税金：印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、契税（需提供完税凭证且不作为加计 5% 的基数）
		其他	地方税务机关可以实行核定征收
税率表	适用四级超率累进税率		
税收优惠	①纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额 20%（含）的，免征土地增值税；超过 20% 的，应就其全部增值额按规定计税。 ②企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源且增值额未超过 20% 的，免征土地增值税。 ③个人转让住房免征土地增值税。 ④因城市实施规划、国家建设的需要而搬迁，由纳税人自行转让原房地产的，免征土地增值税		

知识点 38 印花税的审核

项目	具体内容		
合同	买卖合同	①不包括个人书立的动产买卖合同。 ②出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊以及音像制品的征订凭证，应按规定征收印花税；各类发行单位之间，以及发行单位与订阅单位或个人之间书立的征订凭证，暂免征收。 ③发电厂与电网之间、电网与电网之间（系统内部各级电网互供电量除外）签订的购售电合同，应征收印花税；电网与用户之间签订的供用电合同，不征收印花税	价款 ×0.3‰
	承揽合同	包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同	报酬 ×0.3‰
	运输合同	不包括管道运输合同	运输费用 ×0.3‰
	建设工程合同	包括勘察、设计、施工合同	价款 ×0.3‰
	技术合同	不包括专利权、专有技术使用权转让书据	价款、报酬或使用费 ×0.3‰
	租赁合同	包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同；还包括企业、个人出租门店、柜台等所签订的合同	租金 ×1‰
	保管合同	双方当事人约定一方将物交付他方保管的合同	保管费 ×1‰
	仓储合同	包括仓储保管合同或作为合同使用的仓单、栈单（或称入库单）	仓储费 ×1‰
	财产保险合同	包括财产、责任、保证、信用等保险合同，但不包括再保险合同	保险费 ×1‰
	借款合同	包括银行及其他金融机构和借款人（不包括银行同业拆借）所签订的借款合同	借款金额 ×0.05‰
	融资租赁合同	出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同	租金 ×0.05‰
产权转移书据	土地使用权出让书据	——	价款 ×0.5‰
	土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据	不包括土地承包经营权和土地经营权转移	
	股权转让书据	不包括应缴纳证券交易印花税的股权转移	
	商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	——	价款 ×0.3‰

续表

项目	具体内容		
营业账簿	——	分为记载资金的账簿和其他营业账簿两类	（实收资本＋资本公积）×0.25‰ 提示 对其他营业账簿不征印花税
证券交易	——	包括上市交易和上柜交易	成交金额 ×1‰ 提示 对证券交易的出让方减半征收

知识点 39 房产税的审核

项目	具体内容	
征税范围	城市、县城、建制镇和工矿区的经营用房屋（位于农村的房产不征收房产税）。 提示 ①与房屋不可分割的各种附属设施或不单独计价的配套设施，也属于房屋，应一并征收房产税； ②独立于房屋之外的建筑物（如水塔、露天泳池等）不属于房屋，不征房产税； ③房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税	
税率	1.2%（从价计征）	12%（从租计征） 提示 个人出租住房，不区分用途，均按4%；对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化租赁企业出租住房，按4%
应纳税额	应税房产原值 ×（1 －扣除比例）×1.2% 提示 房产原值中均应包含地价，包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本。容积率低于0.5的，按建筑面积2倍计算土地面积确定计入房产原值的地价	不含税房产租金收入 ×12%（或4%） 提示 出租房产约定有免租期的，免收租金期间由产权所有人按房产原值纳税
税收优惠（部分）	①国家机关、人民团体、军队自用的房产免征； ②国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产免征； ③宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产免征； ④个人拥有的非营业用的房产免征； ⑤对国家拨付事业经费和企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园，其自用的房产免征； ⑥纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征； ⑦对为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓免征； ⑧对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产免征（2027.12.31前）	

知识点 40 契税的审核

项目	具体内容
纳税人	在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人

续表

项目	具体内容
征税范围	①土地使用权出让。 ②土地使用权转让。 ③房屋买卖、赠与、互换。 提示 房屋所有权交换，交换价值相等的，免纳契税；价值不相等的，支付差价方就超出部分缴纳契税。 ④共有份额变化、共有人变化、法律文书等导致房屋权属转移
税收优惠（部分）	①承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产。 ②婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属。 ③法定继承人通过继承承受土地、房屋权属。 ④夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的。 ⑤售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属。 ⑥个人购买家庭住房 a. 购买家庭唯一住房面积≤ 140 平方米，减按 1% 的税率征收契税；面积＞ 140 平方米，减按 1.5% 的税率征收契税； b. 购买家庭第二套住房面积≤ 140 平方米，减按 1% 的税率征收契税；面积＞ 140 平方米，减按 2% 的税率征收契税
征收管理	①纳税义务发生时间：纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当日，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当日。 ②纳税期限：依法办理土地、房屋权属登记手续前。 ③纳税地点：土地、房屋所在地

知识点 41 城镇土地使用税的审核

项目	具体内容	
纳税人	在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人	
征税范围	在城市、县城、建制镇、工矿区范围内国家所有和集体所有的土地	
应纳税额	年应纳税额＝实际占用土地面积（平方米）× 适用税额	
土地面积的审核	由省、自治区、直辖市人民政府确定的单位组织测定土地面积的纳税人	测定面积
	尚未组织测量土地面积，但持有政府部门核发的土地使用证书的纳税人	以证书确认的面积
	尚未核发土地使用证书的纳税人	申报的土地面积
税收优惠（部分）	①国家机关、人民团体、军队自用的土地免征； ②由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地免征； ③宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地免征； ④市政街道、广场、绿化地带等公共用地免征； ⑤直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征； ⑥企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园，其自用的土地免征； ⑦国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地免征； ⑧农产品批发市场、农贸市场专门用于经营农产品的土地免征	

知识点 42 资源税的审核

1. 计税依据和应纳税额的计算

项目	具体内容	
	计税依据	应纳税额
从价计征	资源税应税产品的销售额，按照纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款确定，不包括增值税税款。 提示 1 计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。 提示 2 销售额明显偏低且无正当理由的，或者有自用应税产品行为而无销售额的，按下列顺序核定计税销售额： ①自己的同类平均价； ②他人的同类平均价； ③按后续加工非应税产品销售价格，减去后续加工环节的成本利润后确定； ④按组价确定： 组成计税价格＝成本 ×（1 ＋成本利润率）÷（1 －资源税税率）	销售额 × 适用税率
从量计征	销售数量＝实际销售数量＋视同销售数量	销售数量 × 单位税额
已税产品的税务处理	①纳税人以外购原矿与自采原矿混合为原矿销售，或者以外购选矿产品与自产选矿产品混合为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直接扣减外购原矿或者外购选矿产品的购进金额或者购进数量； ②纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按照下列方法进行扣减： 准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）＝外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率 ÷ 本地区选矿适用税率）	

2. 税收优惠

项目	具体内容
免征	①开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气； ②煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤成（层）气
减征	①从低丰度油气田开采的原油、天然气资源税减征 20%； ②高含硫天然气、三次采油和从深水油气田开采的原油、天然气资源税减征 30%； ③从衰竭期矿山开采的矿产品资源税减征 30%； ④对页岩气资源税减征 30%； ⑤开采稠油、高凝油资源税减征 40%； ⑥充填开采置换出来的煤炭，资源税减征 50%（2014. 12. 1—2027. 12. 31）； ⑦对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）（2023. 1. 1—2027. 12. 31）
办理方式	自行判别、申报享受、有关资料留存备查

知识点 43 环境保护税的审核

税目	计税依据	应纳税额	注意事项
大气污染物	污染当量数＝（污染物的排放量 ÷ 该污染物的污染当量值）	污染当量数 × 适用税额	按照污染当量数从大到小排序，对前 3 项污染物征收
水污染物			按照污染当量数从大到小排序，针对第一类水污染物，对前 5 项污染物征收；针对其他类水污染物，对前 3 项污染物征收
固体废物	排放量＝当期固体废物的产生量－当期固体废物的综合利用量－当期固体废物的贮存量－当期固体废物的处置量	排放量 × 适用税额	以其当期固体废物的产生量作为计税依据的情形： ①非法倾倒应税固体废物； ②进行虚假纳税申报
工业噪声	超过国家规定标准的分贝数	超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额	①当沿边界长度超过 100 米有两处以上噪声超标，按两个单位计算应纳税额； ②昼夜均超标的环境噪声，昼夜分别计算应纳税额

第六章　涉税鉴证与纳税情况审查服务

本章平均考核分值约 3 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章理论和实务相结合，内容繁杂，分值占比较低，掌握主要考查的知识点即可。

知识点 1 涉税鉴证业务概述

<table>
<tr><td colspan="2">基本要求</td><td colspan="2">①实行信任保护原则；
②遵循涉税鉴证业务与代理服务不相容原则；
③在业务承接、业务计划、业务实施、业务结果等鉴证服务各阶段，充分考虑对执业风险的影响因素，使执业风险降低到可以接受的程度</td></tr>
<tr><td rowspan="8">基本流程</td><td rowspan="4">鉴证准备</td><td>分析评估</td><td>对委托事项进行初步调查和了解，决定是否接受涉税鉴证业务委托</td></tr>
<tr><td>签订业务委托协议</td><td>鉴证人可以要求委托人、被鉴证人出具书面文件，承诺声明对其所提供的与鉴证事项相关的会计资料、纳税资料及其他相关资料的真实性、合法性负责</td></tr>
<tr><td>业务计划</td><td>应根据鉴证事项的复杂程度、风险状况和鉴证期限等情况，制订总体业务计划和具体业务计划</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>项目负责人应当对专家工作成果负责</td></tr>
<tr><td rowspan="4">证据收集评价</td><td>证据收集</td><td>证据类型：书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录</td></tr>
<tr><td>获取涉税鉴证业务证据的途径</td><td>①委托人和被鉴证人提供的鉴证材料；
②采取审阅、查阅、检查和盘点、询问或函证、记录等方式取得的鉴证材料</td></tr>
<tr><td>不得作为鉴证依据的证据材料</td><td>①违反法定程序收集的证据材料；
②以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料；
③以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料；
④无正当事由超出举证期限提供的证据材料；
⑤无正当理由拒不提供原件、原物，又无其他证据印证，且对方不予认可的证据的复制件、复制品；
⑥无法辨明真伪的证据材料；
⑦不能正确表达意志的证人提供的证言；
⑧不具备合法性、真实性的其他证据材料</td></tr>
<tr><td colspan="2">鉴证人对鉴证事项合法性的证明责任，不能替代或减轻委托人或被鉴证人应当承担的会计责任、纳税申报责任以及其他法律责任</td></tr>
<tr><td>鉴证事项评价</td><td colspan="2">包括合法性评价与合理性评价</td></tr>
<tr><td>工作底稿</td><td colspan="2">鉴证人编制涉税鉴证业务工作底稿，保证工作底稿记录的完整性、真实性和逻辑性</td></tr>
</table>

续表

基本流程	鉴证报告	①项目负责人负责编制涉税鉴证业务报告； ②涉税鉴证业务报告应当在鉴证人完成内部审批复核程序及签字手续，加盖鉴证人公章后对外出具； ③涉税鉴证业务报告应由 2 个以上具有涉税鉴证业务资质的涉税服务人员签字； ④鉴证人应当对提供涉税鉴证业务服务过程中形成的业务记录和业务成果以及知悉的委托人和被鉴证人商业秘密和个人隐私予以保密，未经委托人同意，不得向第三方泄露相关信息。但以下情形除外：a. 税务机关因行政执法需要进行查阅的；b. 涉税专业服务监管部门和行业自律部门因检查执业质量需要进行查阅的；c. 法律、法规规定可以查阅的其他情形

知识点 2 资产损失税前扣除鉴证证据

	内容
具有法律效力的外部证据	①司法机关的判决或者裁定。 ②公安机关的立案结案证明、回复。 ③市场监管部门出具的注销、吊销及停业证明。 ④企业的破产清算公告或清偿文件。 ⑤行政机关的公文。 ⑥专业技术部门的鉴定报告。 ⑦具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明。 ⑧仲裁机构的仲裁文书。 ⑨保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据
特定事项的企业内部证据	①有关会计核算资料和原始凭证。 ②资产盘点表。 ③相关经济行为的业务合同。 ④内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料。 ⑤内部核批文件及有关情况说明。 ⑥对责任人由于经营管理责任造成损失的责任认定及赔偿情况说明。 ⑦法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担法律责任的声明
货币资产损失的证据材料	①企业逾期 3 年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。 ②企业逾期 1 年以上，单笔数额不超过 5 万元或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。 ③金融机构清算而未清算超过 3 年的，企业可将该款项确认为资产损失，但应有法院或破产清算管理人出具的未完成清算证明
非货币资产损失的证据材料（存货）	①存货盘亏损失，为其盘亏金额扣除责任人赔偿后的余额，其证据材料包括：存货计税成本确定依据；企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件；存货盘点表；存货保管人对于盘亏的情况说明。 ②存货报废、毁损或变质损失，为其计税成本扣除残值及责任人赔偿后的余额，其证据材料包括：存货计税成本的确定依据；企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料；涉及责任人赔偿的，应当有赔偿情况说明；该项损失数额较大的（指占企业该类资产计税成本 10% 以上，或减少当年应纳税所得、增加亏损 10% 以上），应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。 ③存货被盗损失，为其计税成本扣除保险理赔以及责任人赔偿后的余额，其证据材料包括：存货计税成本的确定依据；向公安机关的报案记录；涉及责任人和保险公司赔偿的，应有赔偿情况说明等

知识点 3 税务司法鉴定服务

<table>
<tr><td>鉴定事项的范围</td><td colspan="3">①具体税种纳税义务的发生与税款缴纳情况。
②增值税专用发票开具、认证、抵扣情况。
③其他可以用于抵扣税款发票的开具与抵扣情况。
④获取国家减税、免税、退税、出口退税情况。
⑤民事平等主体之间发生的涉税争议事项。
⑥其他在诉讼活动中需要进行鉴定的涉税事项</td></tr>
<tr><td>鉴定服务基本要求</td><td colspan="3">①税务司法鉴定实行鉴定人负责制度。
②鉴定人应当依法独立、客观、公正地进行鉴定，并对自己作出的鉴定意见负责。
③鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">业务流程</td><td rowspan="2">业务承接</td><td>一般规定</td><td>①业务类型包括刑事诉讼活动，民事及行政诉讼活动，仲裁、调解等非诉讼争议解决程序。在刑事诉讼活动中，不得违反法律、法规、规章的有关规定接受犯罪嫌疑人、被告人及其代理人的委托。
②未经委托人同意，鉴定人不得查阅委托人提供材料范围之外的案卷材料。
③税务师事务所应当自收到委托之日起 7 个工作日作出是否承接的决定；对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托，可以与委托人协商确定。
④税务师事务所决定承接鉴定委托的，应当与委托人签订司法鉴定委托书</td></tr>
<tr><td>不得承接</td><td>①委托鉴定事项超出税务司法鉴定业务范围。
②鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法。
③鉴定用途不合法或者违背社会公德。
④鉴定要求不符合相关执业规范或者相关鉴定技术规范。
⑤鉴定要求超出本事务所技术条件或者鉴定能力。
⑥委托人就同一鉴定事项同时委托其他涉税专业服务机构进行鉴定。
⑦委托人不适格或委托程序违反法律、法规、规章的有关规定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">业务实施</td><td>回避制度</td><td>①有以下情形的，鉴定人及助理人员应当回避：a. 本人或者近亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件存在利害关系；b. 曾经参加过同一鉴定事项鉴定；c. 曾经为被鉴定单位提供过涉税代理服务；d. 曾经作为专家提供过咨询意见；e. 曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭调查活动；f. 其他可能影响鉴定人独立、客观、公正进行鉴定的情况。
②鉴定人自行提出回避的，由其所属的税务师事务所决定；委托人要求鉴定人回避的，应当向该鉴定人所属的税务师事务所提出，由税务师事务所决定；委托人对税务师事务所作出的鉴定人是否回避的决定有异议的，可以撤销该委托</td></tr>
<tr><td>鉴定材料</td><td>经委托人同意，税务师事务所可以派人员到现场提取鉴定材料，由不少于 2 名涉税服务人员进行，其中至少 1 名应为该鉴定事项的鉴定人。现场提取鉴定材料时，应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名</td></tr>
<tr><td>时间规定</td><td>①税务师事务所应当自税务司法鉴定委托书生效之日起 30 个工作日内完成委托事项的鉴定。
②鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者检验过程需要较长时间的，经委托人同意、本税务师事务所负责人批准，完成鉴定的时限可以延长，延长时限一般不得超过 30 个工作日。
③在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定材料所需的时间，不计入鉴定时限</td></tr>
</table>

续表

业务流程	业务实施	终止鉴定	①发现委托人要求或者暗示税务师事务所、鉴定人按其意图或者特定目的提供鉴定意见的。 ②鉴定材料发生耗损，委托人不能补充提供。 ③委托人不履行税务司法鉴定委托书规定的义务或者鉴定活动受到严重干扰，致使鉴定无法继续进行。 ④委托人主动撤销鉴定委托或者委托人拒绝支付鉴定费用。 ⑤因不可抗力致使鉴定无法继续进行
		补充鉴定	①原委托鉴定事项有遗漏的。 ②委托人就原委托鉴定事项提供新的财务会计资料或证据的。 提示 补充鉴定应当由原税务师事务所的原鉴定人进行。补充鉴定的鉴定文书应当与原鉴定文书同时使用
		重新鉴定	①原鉴定人不具有从事原委托事项相应资格或能力。 ②原税务师事务所超出登记的业务范围组织鉴定。 ③原鉴定人应当回避而没有回避。 ④委托人或者其他诉讼当事人对原鉴定意见有异议，并能提出合法依据和合理理由。 ⑤委托人依照法律、法规规定要求重新鉴定。 提示 ①重新鉴定应当委托原税务师事务所以外的其他税务师事务所进行； ②因特殊原因，委托人也可以委托原税务师事务所进行，但原税务师事务所应当指定原鉴定人以外的其他符合条件的鉴定人进行
	鉴定意见书的出具	用途说明	具有特定目的或者服务于特定使用人的，鉴定人应当在鉴定意见书中注明该意见书的特定目的或使用人，对意见书的用途加以限定和说明
		不应包含的内容	①超出税务司法鉴定范围的结论或意见。 ②鉴定人未取得相应证据而主观臆断事实。 ③超出本次鉴定委托事项的结论或意见。 ④其他不应确认的内容
		补正情形	①表格、图像不清晰。 ②签名、盖章或者编号不符合制作要求。 ③数字输入错误，但不影响鉴定意见。 ④文字表达有瑕疵或者有错别字，但不影响鉴定意见。 提示 补正应当在原鉴定意见书上进行，由至少1名鉴定人在补正处签名，并在补正处加盖本事务所公章。对鉴定意见书进行补正，不得改变鉴定意见的原意
	鉴定人出庭作证	经人民法院许可，鉴定人可以通过书面证言、视听传输技术、视听资料和庭外调查等方式作证的情形： ①因健康原因不能出庭。 ②因路途遥远、交通不便不能出庭。 ③因自然灾害等不可抗力不能出庭。 ④因人身安全受到重大威胁不能出庭	

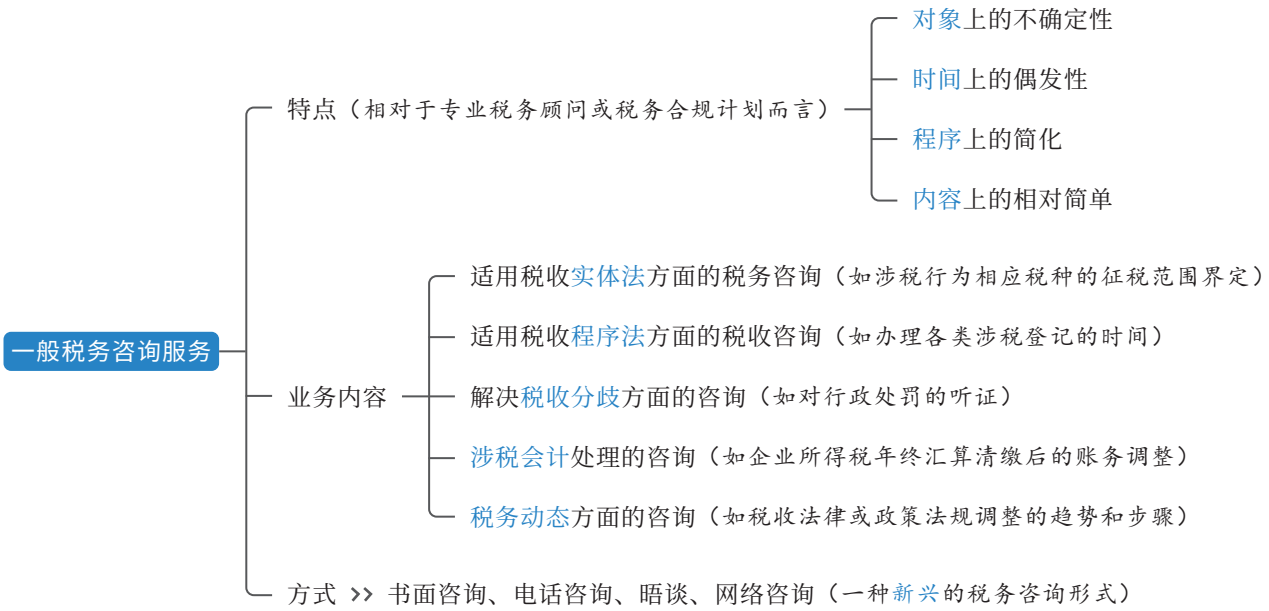
知识点 4 纳税情况审查服务

项目	内容
业务定义	税务师事务所接受行政机关、司法机关委托，指派所在税务师事务所有资质的涉税服务人员，依法对纳税人、扣缴义务人等纳税情况进行审查并作出专业结论
业务范围	①海关委托保税核查； ②海关委托稽查； ③企业信息公示委托纳税情况审查； ④税务机关委托纳税情况审查； ⑤司法机关委托纳税情况审查等
业务记录与成果	①开展纳税情况审查业务，应根据委托协议的约定确定是否出具书面业务报告； ②税务师事务所及其涉税服务人员，应当对纳税情况审查服务过程中形成的业务记录和业务结果以及知悉的被审查人商业秘密和个人隐私予以保密，未经被审查人同意，不得向第三人泄露相关信息。但以下情形除外： a. 税务机关因行政执法检查需要进行查阅的； b. 涉税专业服务监管部门和行业自律组织因检查执业质量需要进行查阅的； c. 法律法规规定可以查阅的其他情形

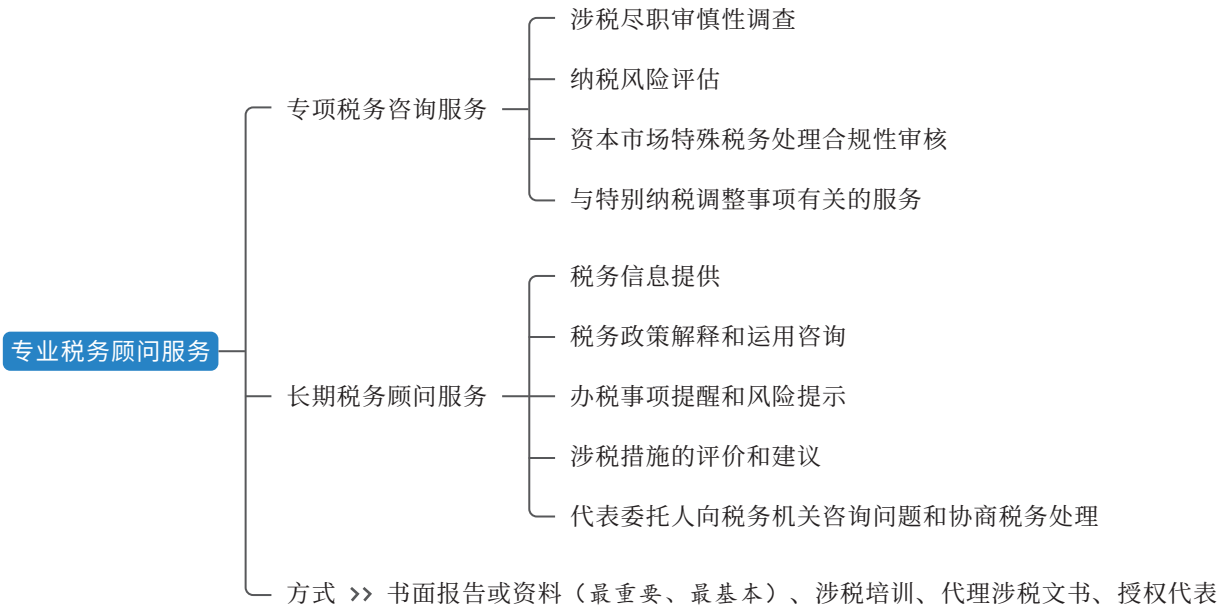
第七章　税务咨询服务

本章平均考核分值约 2 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。

知识点 1 一般税务咨询服务



知识点 2 专业税务顾问服务



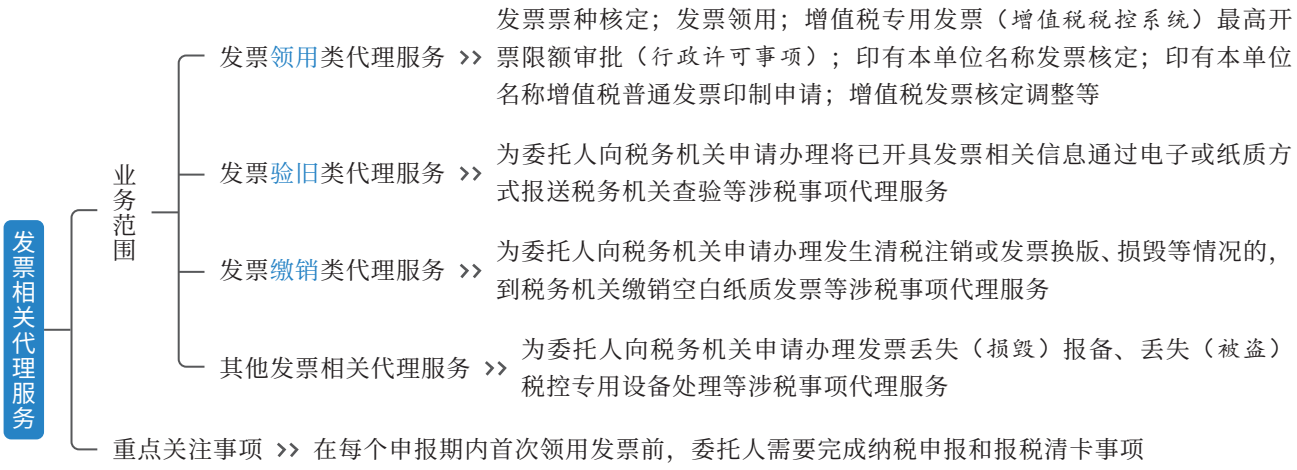
知识点 3 税务合规计划服务

项目	具体内容
特点	①合法性；②策划性；③目的性；④适用性和可操作性
业务内容	①战略规划税务合规计划； ②经营活动税务合规计划； ③企业重组税务合规计划； ④投融资税务合规计划； ⑤其他事项税务合规计划
基本方法	①不予征税方法；②减免税方法；③税率或征收率差异方法；④分割方法；⑤扣除方法；⑥抵免方法；⑦延期纳税方法；⑧退税方法。 提示 税务合规计划的核心是减轻税收负担，即选择合适的经营事项，能够减少当期或以后的应纳税额，实现直接或间接减轻税收负担的目的

第八章　其他税务事项代理服务

本章平均考核分值约 2 分，为非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。

知识点 1 发票相关代理服务



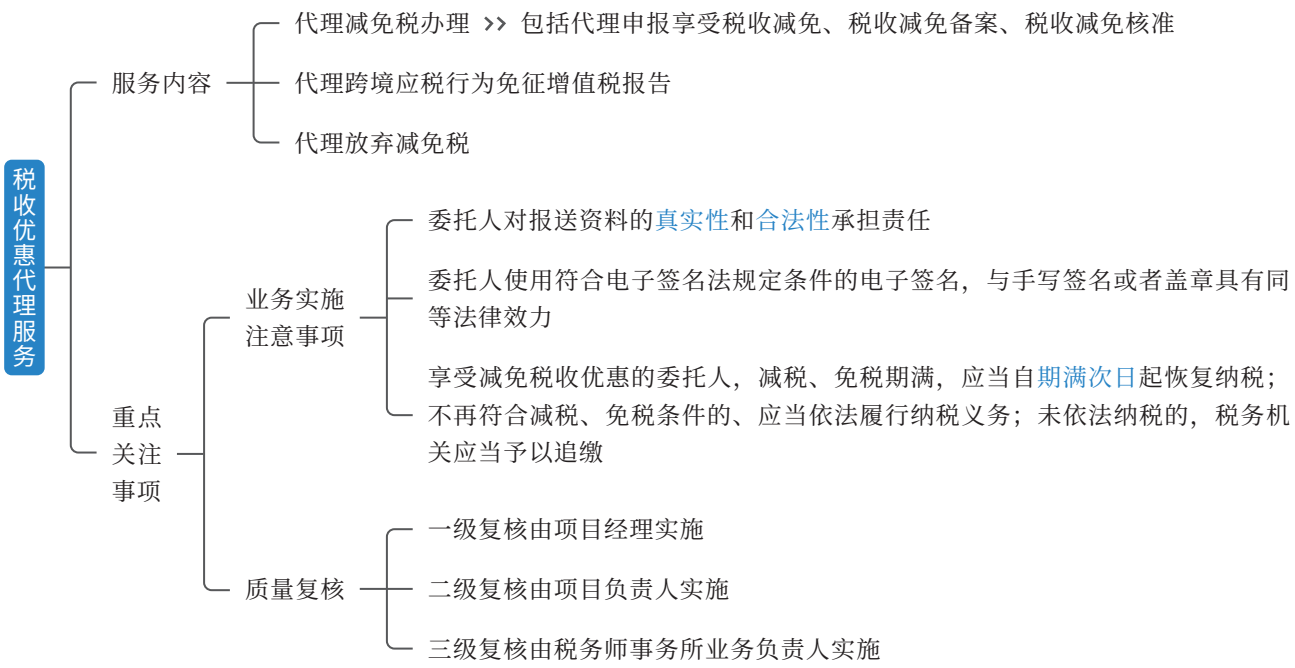
知识点 2 涉税信息报告事项代理服务

业务范围	内容
基础信息报告	①代理一照一码户登记信息确认及信息变更； ②代理两证整合个体工商户登记信息确认和信息变更； ③代理纳税人（扣缴义务人）身份信息报告； ④代理自然人自主报告身份信息； ⑤代理扣缴义务人报告自然人身份信息； ⑥代理解除相关人员关联关系； ⑦代理税务证件增补发业务
制度信息报告	①代理存款账户账号报告； ②代理财务会计制度及核算软件备案报告； ③代理银税三方（委托）划缴协议业务
跨区域涉税事项信息报告	①代理跨区域涉税事项报告（向机构所在地）； ②代理跨区域涉税事项报验（向经营地）； ③代理跨区域经营涉税事项反馈业务（向经营地）
资格信息报告	备案后小规模纳税人在境内提供公路或内河货物运输服务，需要开具增值税专用发票的，可在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地（含互联网物流平台所在地）中任何一地，就近向税务机关申请代开增值税专用发票

续表

业务范围	内容
特殊事项报告	①对欠缴税款数额较大（5 万元以上）的委托人在对其不动产或者大额资产进行转让、出租、出借、提供担保等处分之前，向税务机关报告的代理业务； ②对实行定期定额征收的个体工商户委托人或比照定期定额户进行管理的个人独资企业发生停业的委托人，在停业前向税务机关书面提出停业报告，以及停业期满不能及时恢复生产经营的在停业期满前到主管税务机关办理延长停业报告的代理业务

知识点 3 税收优惠代理服务



知识点 4 证明办理代理

证明办理代理服务

- 服务内容 ›› 为委托人出具的对其资产、行为、收入征（免）税情况的要式证明，供委托人提交第三方使用的服务业务，包括但不限于：代办开具《税收完税证明》、代办开具《中国税收居民身份证明》、开具个人所得税《纳税记录》、转开印花税票销售凭证等涉税证明的服务
- 具体业务
  - 开具《税收完税证明》
    - 纳税人遗失《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》，不能重新开具
    - 个人所得税纳税人就税款所属期为 2019 年 1 月 1 日（含）以后缴（退）税情况申请开具证明的，税务机关为其开具个人所得税《纳税记录》，不再开具《税收完税证明》（文书式）
    - 纳税人提供加盖开具单位的相关业务章戳并已注明扣收税款信息的“成交过户交割凭单”或“过户登记确认书”，可以向证券交易场所和证券登记结算机构所在地的主管税务机关申请出具《税收完税证明》
    - 扣缴义务人未按规定为纳税人开具税收票证的，税务机关核实税款缴纳情况后，应当为纳税人开具《税收完税证明》
  - 开具个人所得税《纳税记录》 ›› 纳税人 2019 年 1 月 1 日以后取得个人所得税应税所得并由扣缴义务人向税务机关办理了全员全额扣缴申报，或根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的，无论是否实际缴纳税款，均可以申请开具个人所得税《纳税记录》

知识点 5 代理记账服务

项目	内容
服务内容	涉税专业服务机构及其涉税服务人员接受委托人的委托，代为办理记账、算账、报账、办税等会计业务的服务
基本要求	设置复式账的情形（符合其一）： ①注册资金在 20 万元以上。 ②销售服务、无形资产或者不动产的纳税人月销售（营业）额在 40000 元以上；从事货物生产的增值税纳税人月销售额在 60000 元以上；从事货物批发或零售的增值税纳税人月销售额在 80000 元以上。 ③省税务机关确定应设置复式账的其他情形
	设置简易账的情形（符合其一）： ①注册资金在 10 万元以上 20 万元以下。 ②销售服务、无形资产或者不动产的纳税人月销售（营业）额在 15000 元至 40000 元；从事货物生产的增值税纳税人月销售额在 30000 元至 60000 元；从事货物批发或零售的增值税纳税人月销售额在 40000 元至 80000 元。 ③省税务机关确定应设置简易账的其他情形

续表

项目	内容
业务范围	审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告、提供财务会计报告以及办理纳税申报
关注事项	①委托人应当配备专人负责日常货币收支和保管，能够按《会计基础工作规范》要求收集、整理、保管所有的原始凭证资料。 ②对委托人发生的经济业务事项，应当正确填制或者依法取得原始凭证资料。 ③委托人应当具备依法交接、管理会计档案的条件。 ④委托人应当建立健全内部控制规范体系，依法经营，加强管理，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、准确和完整。 提示 涉税专业服务机构及其涉税服务人员为委托人办理纳税申报时，应当按照涉税专业服务纳税申报代理业务规范执行

第九章　其他涉税专业服务

本章平均考核分值约 7 分，为次重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题和简答题。建议结合真题练习，掌握出题规律，巩固记忆。

知识点 1 税务行政复议的受理范围

税务行政复议的受理范围

- 征税行为：确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为，以及征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等
- 行政许可、行政审批行为
- 发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等
- 税收保全措施、强制执行措施
- 行政处罚行为：罚款、没收财物和违法所得、停止出口退税权
- 不依法履行颁发税务登记证，开具、出具完税凭证，行政赔偿，行政奖励等职责的行为
- 资格认定行为
- 不依法确认纳税担保行为
- 政府信息公开工作中的行政行为
- 纳税信用等级评定行为
- 通知出入境管理机关阻止出境行为
- 税务机关作出的其他行政行为
- 申请人认为税务机关的行政行为所依据的规范性文件（①国务院部门的规范性文件；②县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件；③乡、镇人民政府的规范性文件；④法律、法规、规章授权的组织的规范性文件）不合法，在申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请，上述规范性文件不含规章

知识点 2 税务行政复议的参加人

1. 申请人

分类	申请人
有权申请行政复议的公民死亡	其近亲属
有权申请行政复议的公民是无行为能力人或限制行为能力人	其法定代理人
有权申请行政复议的法人或其他组织发生合并、分立或终止	承受其权利义务的法人或其他组织

续表

分类	申请人
合伙企业申请行政复议	核准登记的企业 提示 由执行合伙事务的合伙人代表该企业参加行政复议
其他合伙组织申请行政复议	全部合伙人 提示 上述规定以外的不具备法人资格的其他组织申请行政复议的，由该组织的主要负责人代表该组织参加行政复议；没有主要负责人的，由共同推选的其他成员代表该组织参加行政复议
股份制企业的股东大会、股东代表大会、董事会认为税务行政行为侵犯企业合法权益	企业
非行政行为的行政管理相对人，但其权利直接被该行政行为所剥夺、限制或者被赋予义务的公民、法人或其他组织，在行政管理相对人没有申请行政复议时	被该行政行为所剥夺、限制或者被赋予义务的公民、法人或其他组织
同一行政复议案件申请人人数众多的，可以由申请人推选代表人参加	

2. 被申请人

分类	被申请人
申请人对扣缴义务人的扣缴税款行为不服	主管该扣缴义务人的税务机关
对税务机关委托的单位和个人的代征行为不服	委托税务机关
税务机关与法律、法规授权的组织以共同的名义作出行政行为	税务机关及法律、法规授权的组织
税务机关与其他组织以共同名义作出行政行为	税务机关
税务机关依照法律、法规和规章规定，经上级税务机关批准作出行政行为	批准机关
申请人对经重大税务案件审理程序作出的决定不服	审理委员会所在税务机关
税务机关设立的派出机构、内设机构或者其他组织，未经法律、法规授权，以自己名义对外作出行政行为	税务机关

3. 第三人

对象	申请人以外的，与申请复议的行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织
规定	第三人不参加行政复议，不影响行政复议案件的审理

4. 代理人

（1）申请人、第三人可以委托 1 ～ 2 名代理人参加行政复议；

（2）申请人、第三人委托代理人的，应当向行政复议机构提交授权委托书。授权委托书应当载明委托事项、权限和期限；

（3）被申请人不得委托本机关以外人员参加行政复议。

知识点 3 税务行政复议的管辖原则

具体情形	复议机关
对各级税务局的行政行为不服的	向其上一级税务局申请行政复议
对计划单列市税务局的行政行为不服的	向国家税务总局申请行政复议
对税务所（分局）、各级税务局的稽查局的行政行为不服的	向其所属税务局申请行政复议
对国家税务总局的行政行为不服的	向国家税务总局申请行政复议 提示 对行政复议决定不服，申请人可以向人民法院提起行政诉讼，也可以向国务院申请裁决。国务院的裁决为最终裁决
对两个以上税务机关以共同名义作出的行政行为不服的	向共同上一级税务机关申请行政复议
对税务机关与其他行政机关以共同名义作出的行政行为不服的	向其共同上一级行政机关申请行政复议
对被撤销的税务机关在撤销以前所作出的行政行为不服的	向继续行使其职权的税务机关的上一级税务机关申请行政复议
对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的	向作出行政处罚决定的税务机关申请行政复议
对税务机关作出的罚款及逾期不缴纳罚款加处罚款的决定都不服	一并向作出行政处罚决定的税务机关的上一级税务机关申请行政复议

知识点 4 税务行政复议申请

申请期限	①申请人可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请，但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。 ②因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。 提示 ①行政机关作出行政行为时，未告知公民、法人或者其他组织申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限的，申请期限自公民、法人或者其他组织知道或者应当知道申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限之日起计算，但是自知道或者应当知道行政行为内容之日起最长不得超过 1 年； ②因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过 20 年，其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过 5 年的，行政复议机关不予受理

续表

其他规定	①申请人按规定申请行政复议，必须依照税务机关根据法律、法规确定的税额、期限，先行缴纳或者解缴税款和滞纳金，或者提供相应的担保，才可以在缴清税款和滞纳金以后或者所提供的担保得到作出行政行为的税务机关确认之日起 60 日内提出行政复议申请。 ②申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议。 ③申请人申请行政复议，可以书面申请；书面申请有困难的，也可以口头申请。书面申请的，可以通过邮寄或者行政复议机关指定的互联网渠道等方式提交行政复议申请书，也可以当面提交行政复议申请书。行政机关通过互联网渠道送达行政行为决定书的，应当同时提供提交行政复议申请书的互联网渠道。 ④申请人对两个以上行政行为不服的，应当分别申请行政复议。 ⑤申请人向行政复议机关申请行政复议，行政复议机关已经受理的，在法定行政复议期限内申请人不得向人民法院提起行政诉讼；申请人向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。 ⑥申请人提出行政复议申请时错列被申请人的，行政复议机关应当告知申请人变更被申请人。申请人不变更被申请人的，行政复议机关不予受理，或者驳回行政复议申请
必经复议	有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼： ①对税务机关作出的征税行为不服。 ②对税务机关当场作出的行政处罚决定不服。 ③认为税务机关存在未履行法定职责情形。 ④申请政府信息公开，税务机关不予公开。 ⑤法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。 提示 对行政复议前置的情形，行政机关在作出行政行为时应当告知公民、法人或者其他组织先向行政复议机关申请行政复议

知识点 5 行政复议申请期限的计算

具体情形	申请期限的计算
当场作出行政行为的	自行政行为作出之日起计算
载明行政行为的法律文书直接送达的	自受送达人签收之日起计算
载明行政行为的法律文书邮寄送达的	自受送达人在邮件签收单上签收之日起计算；没有邮件签收单的，自受送达人在送达回执上签名之日起计算
行政行为依法通过公告形式告知受送达人的	自公告规定的期限届满之日起计算
税务机关作出行政行为时未告知申请人，事后补充告知的	自该申请人收到税务机关补充告知的通知之日起计算
被申请人能够证明申请人知道行政行为的	自证据材料证明其知道行政行为之日起计算

知识点 6 税务行政复议受理

项目	具体内容
受理条件	①属于规定的行政复议范围； ②在法定申请期限内提出； ③有明确的申请人和符合规定的被申请人； ④申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系； ⑤属于本机关的管辖范围； ⑥行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请，并且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼； ⑦有具体的行政复议请求和理由
时间规定	①行政复议机关收到行政复议申请以后，应当在 5 日内审查，决定是否受理； ②行政复议申请资料不齐全或者表述不清楚的，行政复议机关应当自收到申请之日起 5 日内书面通知申请人补正，补正通知应当一次性载明需要补正的事项； ③申请人可以自收到行政复议机关不予受理决定书之日起或行政复议期满之日起 15 日内，依法向人民法院提起行政诉讼； ④对不符合规定的行政复议申请，行政复议机关应当在审查期限内决定不予受理并说明理由，不属于本机关管辖的，还应当在不予受理决定中告知申请人有管辖权的行政复议机关； ⑤行政复议申请的审查期限届满，行政复议机关未作出不予受理决定的，审查期限届满之日起视为受理
停止执行	行政复议期间行政行为不停止执行，但是有下列情形之一的，应当停止执行： ①被申请人认为需要停止执行的； ②行政复议机关认为需要停止执行的； ③申请人、第三人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的； ④法律、法规、规章规定停止执行的其他情形
行政复议中止（暂停）	①作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的； ②作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人参加行政复议的； ③作为申请人的公民下落不明的； ④作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的； ⑤申请人、被申请人因不可抗力或者其他正当理由，不能参加行政复议； ⑥依照《中华人民共和国行政复议法》规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止； ⑦行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认； ⑧行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结的； ⑨申请人依照规定提出对有关规范性文件的附带审查申请，或者行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时认为其依据不合法； ⑩其他需要中止行政复议的情形
行政复议终止（结束）	①申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的； ②作为申请人的公民死亡，没有近亲属或者其近亲属放弃行政复议权利的； ③作为申请人的法人或者其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利的； ④申请人对行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪，被采取刑事强制措施的； ⑤依照前述行政复议中止情形第①、第②、第④项的规定中止行政复议满 60 日，行政复议中止的原因仍未消除的

续表

项目	具体内容
申请人应当提供证据的情形	①认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责的证据，但是被申请人应当依职权主动履行法定职责或者申请人因正当理由不能提供的除外； ②提出行政赔偿请求的，提供受行政行为侵害而造成损害的证据，但是因被申请人原因导致申请人无法举证的，由被申请人承担举证责任； ③法律、法规规定需要申请人提供证据的其他情形

知识点 7 税务行政复议普通程序和简易程序

1. 税务行政复议普通程序

税务行政复议普通程序
- 时间
  - 行政复议机构应当自受理行政复议申请之日起 7 日内，向被申请人发送申请书副本或申请笔录复印件
  - 被申请人应当自收到申请书副本或申请笔录复印件之日起 10 日内提出书面答复，并提交相关证据资料
- 人员 >> 2 名以上行政复议人员任听证员
- 方法
  - 书面审理（因当事人原因不能听取意见）
  - 听证（重大、疑难、复杂的行政复议案件，应当组织听证；行政复议机构认为有必要，或者申请人请求的，可以组织听证）

2. 税务行政复议简易程序

税务行政复议简易程序
- 行政复议机关审理行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序
- 情形
  - 被申请行政复议的行政行为是当场作出
  - 被申请行政复议的行政行为是警告或者通报批评
  - 案件涉及款额 3000 元以下
  - 属于政府信息公开案件
  - 除上述规定以外的行政复议案件，当事人各方同意适用简易程序的
- 时间
  - 行政复议机构应当自受理行政复议申请之日起 3 日内，向被申请人发送申请书副本或者申请笔录复印件
  - 被申请人应当自收到申请书副本或者申请笔录复印件之日起 5 日内提出书面答复，并提交相关证据资料
- 适用简易程序审理的行政复议案件，可以书面审理。行政复议机构认为不宜适用简易程序的，经行政复议机构的负责人批准，可以转为普通程序审理

知识点 8 税务行政复议决定

（1）适用普通程序审理的行政复议案件，应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于 60 日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人；但是延长期限最多不得超过 30 日。

（2）适用简易程序审理的行政复议案件，应当自受理申请之日起 30 日内作出行政复议决定。

知识点 9 税务行政诉讼代理

基本原则	①审判权独立原则； ②以事实为根据，以法律为准绳原则； ③合议、回避、公开审判和两审终审原则； 提示 可由审判员三人以上单数组成合议庭，也可以由审判员和陪审员组成合议庭。 ④当事人法律地位平等原则； ⑤使用本民族语言文字进行诉讼原则； ⑥辩论原则； ⑦人民检察院对行政诉讼实行法律监督的原则
特有原则	①依法审查原则； ②有限变更原则； 提示 人民法院在税务行政诉讼中可以撤销或部分撤销涉税行政行为，也可以确认该行为违法，但一般不直接变更涉税行政行为内容。法律规定，人民法院只可变更明显不当的税务行政处罚。 ③被告举证原则：税务机关负举证责任； ④诉讼不停止执行原则
相关时限	①人民法院应当在立案之日起 6 个月内作出第一审判决； ②当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉；当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉